
合同编号: TJSM202203185

劳动合同书

甲方: 天津神州数码信息科技服务有限公司北京分公司

乙方: 曹晓东

甲方名称：天津神州数码信息科技服务有限公司北京分公司

法定代表人或委托代理人：任海峰

注册地址：北京市朝阳区豆各庄黄厂西路1号A1栋二层20896

通讯地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城B座1505

曹晓东
乙方姓名：性别：男 文化程度：本科

身份证号：610124199102090918

户籍地址（详细到门牌号）：陕西省,西安市,周至县哑柏镇六屯村

现居住地址（详细到门牌号）：北京市,北京市,昌平区天通苑北2区10号楼

移动电话：17621483669

个人电子邮箱：dcr_caoxda

依照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及有关法律、法规，甲乙双方经平等自愿、协商一致签订本合同，共同遵守本合同所列条款。

一、 劳动合同期限

第一条 双方确定本合同期限类型为固定期限合同，自2022年03月10日起，至2025年04月30日止，若为无固定期限合同，当出现法定终止情形时，合同终止。

其中试用期自2022年03月10日起，至2022年6月9日止。

第二条 试用期内，乙方每缺勤1个工作日，试用期限相应顺延1日；乙方表现不符合录用条件，甲方可按照本合同第三十六条约定办理。

二、 工作内容和工作地点

第三条 乙方的岗位为：高级工程师，乙方的工作地点为北京及公司业务所涉及的其他区域。乙方同意甲方可以根据工作需要安排乙方在有甲方营业机构或者经营活动的城市或地区出差，甲方安排乙方出差，不属于工作地点的变更。

第四条 乙方愿意服从甲方的工作安排，执行甲方内部岗位、职务的相关规定和要求。乙方同意在合同期间，根据岗位要求就本合同未尽事宜，与甲方签署相关的专项协议。

第五条 有下列情形之一的，甲方可以调整乙方工作岗位、工作地点，乙方愿意服从甲方的调整，并办理劳动合同变更手续：

-
- (一) 甲方因生产、经营、管理等客观情况发生重大变化，如甲方分立、合并、资产转移、场址迁移，经营结构调整，业务项目取消及工作流程、组织机构设置等发生重大变化的。
 - (二) 乙方因医疗期、产期及其他原因离岗超过 1 个月，导致岗位被其他员工取代的。
 - (三) 甲方根据生产经营、管理工作需要，将乙方所在部门关停并转须调整乙方工作岗位的。
 - (四) 乙方因身体健康情况，不能保证正常履行现岗位职责的。
 - (五) 三代以内旁系血亲关系和近姻亲关系，以及加入公司后成为亲属关系的，不得同时在一个部门内或一级职能部门内工作，不得从事财务、经营、人事、审计、采购、机要、业务管理等职能岗位工作，且不得在公司担任双方直接隶属于同一领导人员的职务或者有上下级领导关系的职务。
 - (六) 乙方有亲属从事与本人涉及的公司业务有关的业务的。
 - (七) 其他原因确实需要调整乙方工作岗位的。
 - (八) 甲方确因工作需要，在乙方原工资待遇不变的前提下，临时安排乙方从事其他岗位和部门的工作，乙方愿意服从甲方的临时调整，不再办理劳动合同变更手续。

第六条 有下列情形之一的，甲方可以单方调整乙方工作岗位，应向乙方出具岗位调整通知书，乙方应当服从工作安排，否则属于严重违反规章制度的行为：

- (一) 乙方医疗期满，不能从事原工作岗位而需要另行安排工作的。
- (二) 根据乙方的工作表现和绩效考核结果，确认乙方不胜任工作的。

第七条 有下列情形之一的，甲方可以安排乙方待工、待岗：

- (一) 甲方因生产、经营状况不好，组织结构调整、项目消失、工作任务不足及其它原因停工，或者因各种原因致使甲方无法为尚在劳动合同期限内的乙方提供工作岗位的。
- (二) 经考核、竞聘等方式确认乙方不胜任工作，而甲方又无法为乙方另行安排工作岗位的。
- (三) 患病或非因工负伤医疗期满不能从事原工作，而甲方又无法为乙方另行安排工作岗位的。
- (四) 其他非本人过错原因，而乙方没有工作岗位的。
- (五) 因乙方休病假、事假等其他个人原因，脱离岗位超过 30 天的，岗位已经被其他人替代的，双方就重新安排工作，经协商未能达成一致的，甲方可以安排乙方待岗。
- (六) 乙方待岗满 6 个月后仍无岗位安排的，乙方同意向甲方提出辞职。
- (七) 乙方待岗期间，甲方安排乙方工作的，按照新工作岗位的工薪标准向乙方支付工资；未安排乙方工作的，按照本市最低工资的 70% 支付基本生活费。

三、 工作时间与休息休假

第八条 乙方工作时间在符合国家相关规定的前提下，按照甲方《考勤管理规定》中的规定执行。

第九条 根据工作需要，甲方可以对乙方的工作班次和休息日进行合理调整。双方一致同意如下约定：

（一） 甲方安排乙方加班、加点，应按国家和甲方的规定给予乙方同等时间的倒休或支付加班工资。加班、加点应事前申请。乙方填写的、经甲方批准的加班申请单，为甲方向乙方支付加班工资的唯一凭证。未经批准的超时工作，不属于加班，不享受加班待遇。

（二） 乙方出差期间无法进行考勤，确定具体的工作和休息时间。因此，双方同意在出差期间不执行加班管理制度，但在出差期间，甲方向乙方按规定支付出差补贴；如乙方在休息日期间出差，返回甲方后，可予以适当补休。

第十条 甲方依法保障乙方休息、休假的权利，按照国家和甲方相关规定安排乙方休息、休假。乙方请休各种假期，须按照甲方的《考勤管理规定》办理请假手续后，方可休假。

四、 劳动报酬

第十一条 甲方每月 15 日前以货币形式向乙方支付上一个月的工资,如乙方对甲方支付的当月工资有异议，乙方应当自工资支付之日起 7 日内向甲方提出书面申请，如未提出异议，即认为对该月的工资没有争议。

乙方工薪约定为非年薪制，除月工资或者基本工资外，甲方将根据经营利润情况，结合乙方绩效表现或者考核成绩，酌情决定是否支付奖金，绩效工资或和者补贴。

除非双方另有约定，乙方在本人考核期内离职的，或在利润审计完成前离职的，不享受考核期内对应的奖金和浮动工薪。

第十二条 甲方支付乙方的工资为税前工资，具体支付标准和办法按照甲方的薪酬制度和有关规定执行。甲方应按照国家规定，将下列费用和款项从乙方工资中代扣代缴：

- （一） 乙方应缴纳的个人所得税；
- （二） 社会保险和住房公积金应由乙方承担的部分；
- （三） 因乙方违反甲方相关管理制度，受到的经济处罚、以及给甲方造成损失的赔偿；
- （四） 法院判决、裁定乙方应支付的抚养费、赡养费；
- （五） 按照有关规定，其他应由甲方代扣代缴的费用。

第十三条 甲方实施“以岗定薪，岗变薪变”的薪酬制度。同时，甲方可根据实际经营状况、乙方的工作考核情况，以及乙方的奖罚记录、岗位变动情况，调整乙方的工资水平，但不得低于当地的最低工资标准。有下列具体情形之一，甲方可以对乙方的工资进行调整：

- （一）乙方工作岗位发生变化的；
- （二）乙方不胜任工作或者未完成工作任务的；
- （三）乙方违反劳动纪律或因乙方原因给甲方造成损失的；
- （四）根据考核的相关规定进行调整的；
- （五）甲方生产经营状况发生重大变化的；
- （六）按照国家的相关规定，其他应调整乙方工资的。

第十四条 因甲方经营调整等甲方的原因，导致甲方书面通知乙方停工的，在一个工资支付周期内的，甲方应按原工资标准支付乙方工资；超过一个工资支付周期的，可以根据乙方提供的劳动，按照不低于本市最低工资标准支付乙方工资；甲方没有安排乙方工作的，按照本市最低工资的 70%支付基本生活费。

第十五条 乙方在法定节假日、年休假、产假、婚丧假期间，以及依法参加社会活动期间，甲方将依法支付其工资，或者支付基本工资。

五、 社会保险与福利待遇

第十六条 甲乙双方均有义务按照国家及所在地的规定缴纳社会保险费用，甲方为乙方办理社会保险缴费手续。乙方应承担的社会保险费用，由甲方从乙方工资中代扣代缴。乙方按规定享受各项社会保险待遇。

第十七条 乙方自入职之日起 30 天内，应向甲方提供缴纳社会保险的相关资料，并确保社会保险未因缴纳中断或其他乙方个人原因造成甲方无法为乙方正常办理社会保险缴纳手续。如逾期未能提供，或者因社会保险缴纳中断、以及其他乙方个人原因，致使甲方无法为乙方办理社会保险缴纳手续，则乙方愿承担由此产生的一切后果，包括（但不限于）无法办理补缴手续或办理补缴手续须缴纳的附加费用，以及被解除劳动合同等。

第十八条 乙方患病或非因工负伤，其疾病救济费、医疗待遇和医疗期，按照国家、地方及甲方的有关规定执行。

第十九条 乙方患职业病或因工负伤的工资和医疗待遇、女职工生育待遇，按国家和地方有关规定执行。

第二十条 乙方的其他福利待遇按国家及甲方的规定执行，甲方可根据经营状况决定内部福利项目、标准的增加或减少。

六、 劳动保护、劳动条件和职业危害防护

第二十一条 甲方为乙方提供符合中国法律法规要求的劳动条件和劳动工具，制定和规范安全生产操作规程和劳动安全卫生制度。甲方按照国家和当地有关部门的规定，努力防范职业危害的发生。

第二十二条 甲方负责对乙方进行思想政治、职业道德、业务技术、劳动安全卫生及其有关规定的教育。

第二十三条 甲方执行国家计划生育的各项法规，做好女职工劳动保护工作。

第二十四条 乙方承诺，严格遵守甲方的工作规范、操作流程、劳动安全卫生制度，自觉预防事故和职业病的发生。

七、 劳动合同的履行、变更、解除、终止、续订

第二十五条 甲乙双方应当按照本合同及其它专项协议的约定，全面履行各自的义务。乙方愿意严格遵守并执行甲方制定的规章制度、工作流程。严守甲方的商业秘密，遵守职业道德，爱护甲方的财产，积极参加甲方组织的培训，努力提高职业技术技能，完成本职工作。

第二十六条 合同期内，甲方向乙方提供因工作目的所需的 IT 办公资产和信息资产。IT 办公资产包括网络基础条件、通讯条件、办公计算机、软件、IT 应用系统、IT 帐号和相关权限等；信息资产是指甲方的商业和技术秘密等内容。

IT 办公资产和信息资产的所有权归甲方所有，乙方拥有与服务期限内、岗位权限相适合的使用权，且仅用于乙方在服务期限内的工作目的。乙方不得利用甲方提供的 IT 办公资产和信息资产从事与工作无关的事项。甲方拥有对 IT 办公资产和信息资产的安全性、完整性以及使用的合理性进行随时监督和审核的权力，乙方无条件接受监督和审核。

邮箱为甲方提供的有效通讯条件之一，只限于乙方作为工作相关信息传输的途径，不得使用甲方邮箱承载、传输非工作相关信息。如乙方使用公司邮箱承载、传输非甲方业务的信息，由乙方本人对所承载传输信息引发的后果承担全部责任。

第二十七条 工作期间，乙方应遵守甲方所有的 IT 规范制度以及国家相关法律法规，严格执行安全保密制度，培养健康、良好的 IT 安全习惯，远离安全隐患，并做到：

（一） 乙方接受甲方 IT 安全统一管理，配合甲方为保障 IT 安全所开展的 IT 安全检查、监督、加固工作。针对已经发现的 IT 安全漏洞、隐患等相关问题，乙方应在甲方规定的期限内完成整改，并承担因个人原因造成延迟整改而导致的后果。

(二) 乙方应遵守甲方办公网、研发网管理规定，保障甲方网络基础设施（包括网络设备、链路、环境）的安全。不得将研发设备接入甲方的办公网。未经甲方批准，乙方不得在研发网和办公网接入任何新设备和新软件。

(三) 乙方在使用甲方网络过程中，不得利用各种搜索、监测和黑客软件，对甲方网络进行扫描或攻击。不得私自将办公资产以外的设备与链路接入甲方办公网，从事研发、试验活动。不在甲方网络内部制造、传播病毒，影响甲方网络的安全、稳定运行。

(四) 乙方在工作中不得使用盗版软件，不侵犯第三方知识产权。

(五) 乙方应妥善保管个人的 IT 帐号、权限及相应的密码，对个人的 IT 帐号、权限及密码的安全性、保密性负全责，对所拥有的帐号、权限对应的操作结果负有全责。不得向他人转让、借用帐号及密码，不盗用他人账号和密码。

第二十八条 乙方不得利用甲方提供的 IT 办公环境访问色情、反动、游戏、赌博、娱乐、BBS 等与工作无关的内容。不得制作、查阅、复制、发布和传播有碍社会治安、有伤风化的信息、有损甲方声誉或者妨碍甲方正常工作秩序的信息或者非法、迷信言论，不从事危害国家安全、泄露国家秘密等犯罪活动。

第二十九条 甲方对乙方的行为是否符合 IT 安全要求，具有监督、检查、审核的权利。若乙方不符合 IT 安全要求或违反本合同二十七、二十八、二十九条约定的，甲方可以进行警告、网络隔离、通报批评直至解除劳动合同等处理，对违反国家法律法规的，甲方有权提交国家有关部门处理。对于因乙方违反本合同给甲方造成经济损失的，由乙方承担赔偿责任。

第三十条 公司依法制定的各项规章制度是甲方制定各项规章制度的前提和基础，甲方通过邮件、培训、学习等形式向乙方公示，甲方规章制度一起作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，包括但不限于以下 3 项：

1. 《聘用意向函》
2. 《员工手册》
3. 《承诺书》

乙方已知悉上述甲方的规章制度，承诺愿意自觉严格遵守。

第三十一条 在本合同履行过程中，甲方根据管理需要，按照法定程序，可以制定新的规章制度，也可以对原有各项规章制度进行修订。如本合同约定与新修订或制定的规章制度不一致，乙方同意按甲方新修订或制定的规章制度执行。

第三十二条 甲方对乙方违反规章制度或其他违纪行为进行调查期间，可以要求乙方停止履行职务，查证属实的，可以依据有关约定或规定对乙方进行处罚，并决定是否恢复履行职务。乙

方违反本合同约定或甲方的规章制度，甲方可依据本合同约定和甲方的规章制度对乙方进行行政处理，直至解除本合同。如因乙方原因给甲方造成经济损失，甲方有权要求乙方照价赔偿。

第三十三条 在本合同执行期内，如有下列情形之一，甲乙双方同意变更本合同的相关内容：

- （一） 甲乙双方协商一致的。
- （二） 订立本合同时所依据的法律、法规、规章发生变化，应变更本合同相关内容的。
- （三） 订立本合同时所依据的客观情况发生重大变化（包括：甲方发生分立、合并、资产转移，以及住所地、经营状况、组织机构、人员结构发生变化，部分工作岗位消失等），导致本合同无法继续执行的。

第三十四条 甲乙双方特别约定：变更本合同可以采用书面形式或口头形式。

- （一） 书面形式：要求变更合同一方，应将变更要求书面通知另一方，另一方应在 15 日内书面答复对方；15 日内未书面答复对方的视为不同意变更本合同。
- （二） 口头形式：甲乙双方口头约定变更本合同，在变更内容实际履行 30 个自然日后，且乙方在此期间未书面提出异议的，则视为变更成立。

第三十五条 试用期内，甲方应依据本条约定的录用条件对乙方进行考核，考核内容还包括对企业的认同感、责任心、企业文化的适应与匹配性、执行力、沟通能力、组织能力、管理方法（管理同事、上级、下属的能力等）、协调能力、计划能力、影响力、学习能力、与领导的匹配度、工作态度、工作业绩、诚实信用等方面。

试用期内，乙方有以下情形之一的，即为不符合录用条件，甲方与之解除劳动合同，并不支付经济补偿金：

- （一） 试用期考核或其他考核显示该人员达不到岗位绩效或者能力要求的。
- （二） 未按甲方通知的时间到岗工作和未按甲方要求提供全部入职资料的。
- （三） 未在试用期满前 15 日提交书面的工作报告的。
- （四） 在应聘过程中、入职及正式任职期间向甲方提供的任何材料（包括但不限于求职申请表、离职证明、收入证明、教育学历、个人简历、婚姻及生育状况、体检证明、劳动关系状况-即是否与其他业务相关联单位存在利益关系等）有虚假成分的。
- （五） 健康状况不能保证正常工作，或有隐瞒病史、精神病、传染病及其它影响工作的病症的。
- （六） 有虚假考勤，提交虚假信息或工作报告等弄虚作假行为的。
- （七） 入职时与其他单位有劳动关系，或存在与其他单位未完成工作交接和离职清算的情形，或发现仍有其他单位在为其办理社会保险的。

-
- (八) 与其他单位发生过或正在发生仲裁、诉讼或其他纠纷，而未主动告知公司的。
 - (九) 违反甲方的规章制度或工作流程，致使甲方损失达 500 元（含）以上的。
 - (十) 违反规章制度或工作流程 1 次及以上的。
 - (十一) 有旷工行为或迟到、早退累计 3 次以上的。
 - (十二) 不能与同事形成良好合作，缺乏团队精神的。
 - (十三) 符合劳动合同中约定的及其他公司规章制度规定的不符合录用条件情形的。
 - (十四) 入职不能按照要求提供离职证明的，或者离职证明中载明的离职时间晚于本合同的开始时间的。

第三十六条 乙方有下列严重违纪情形之一的，甲方可以随时解除本合同，并不支付经济补偿金：

- (一) 违反甲方“天条”的，“天条”包括：
 - 1. 不利用职务之便谋求私利；
 - 2. 不得从事第二职业；
 - 3. 不泄露商业机密；
 - 4. 工薪保密；
 - 5. 不隐瞒经营管理危机、重大隐患或事故；
 - 6. 不得搞拉帮结派的宗派主义。
- (二) 严重违反考勤纪律的行为，包括：
 - 1. 考勤虚假行为，该行为包括且不限于：
 - (1) 托人、代人打卡或签到。
 - (2) 托人、代人使用报派工、考勤管理系统或者 CRM 系统签到、打卡，或者书面签到的。
 - (3) 使用任何软件、电子介质等手段修改本人或他人在公司指定的考勤系统中考勤数据的；
 - (4) 使用非公司授权的方式在考勤机或者移动终端打卡的，包括但不限于将胸卡信息复制在其他媒介上进行打卡的，非本人人脸打卡的，使用各种编辑软件在移动终端打卡等行为。
 - (5) 以提交虚假证明文件等欺骗方式骗取假期的。
 - (6) 将考勤申请（包括但不限于：补考勤申请，考勤补款申请等）提交给不正确的审批人的。

(7) 门卫有监督员工打卡或刷脸的职责，凡被门卫发现代人打卡或用其他手段刷脸、打卡的。

(8) 使用移动终端打卡的，用虚拟身份，非本人手机号码或者非本人身份登录考勤打卡系统，或者让他人登录移动终端进行打卡的。

(9) 有其他弄虚作假行为的。

2. 考勤审批人滥用审批权限，该行为包括且不限于：

(1) 无审批权限但进行审批的。

(2) 审批人明知考勤申请（包括但不限于：补考勤申请，考勤补款申请等）虚假但予以批准的。

(3) 其他未严格行使审批权限的行为的。

(4) 考勤审批人滥用审批权限致使公司经济损失达 500 元以下的，予以公司级通报处理，并由其承担公司的经济损失；致使公司经济损失达 500 元（含）以上的，属于严重失职和严重违反公司规章制度的行为，公司将与之解除劳动合同关系并不支付经济补偿，并要求其承担公司的经济损失。

3. 考勤严重缺勤，该行为包括且不限于：

(1) 连续迟到、早退 5 次，或一个月内累计迟到、早退达 5 次（含）以上，或一年内累计迟到、早退达 10 次（含）以上的。

(2) 连续旷工 2 个工作日（含）以上，或累计旷工 5 个工作日（含）以上的，或累计旷工 40 个小时（含）以上的。

4. 考勤管理严重失职行为：

(1) 员工擅自不来公司上班，考勤审批人未及时通报人力资源部/平台综合管理部并配合处理的；

(2) 由此造成的所有经济损失，由考勤审批人承担 70%。

(三) 侵害甲方利益的严重违纪行为，包括且不限于：

1. 私自占用甲方、客户或同事财物 500 元以上或数额不大但影响恶劣的。

2. 盗窃甲方、甲方员工或者客户财物的。

3. 直接或间接投资于与甲方竞争企业的。

4. 收受任何形式的回扣或其它利益的。

5. 利用本人或亲属、朋友的关联企业与甲方进行交易的。

-
6. 跟与甲方有竞争关系或商业往来关系的个人或组织存在权利义务或关联关系，有可能导致与甲方利益冲突，但却隐瞒不报的。
 7. 介绍近亲属（父母、兄弟姐妹、子女、夫妻、儿媳、女婿、孙子女、外孙子女）入职；或有近亲属在甲方工作隐瞒不报的；或有亲属从事与本人涉及的与甲方业务有关的业务，而未主动向甲方披露备案的。
 8. 泄露甲方及其客户商业秘密信息的。
 9. 违反甲方制订的工作流程和管理规范，给甲方造成 500 元以上经济损失，或造成其他不良影响。
 10. 有严重失职行为，导致甲方经济损失 500 元及以上或其他重大损害的。
 11. 工作中有私刻公章、歪曲事实、出具虚假工作报告或伪造其他证件、文件等弄虚作假行为的。
 12. 向甲方提交的任何材料中有任何虚假信息的（包括但不限于向甲方提交的身份证明、学历证明、个人简历信息等），或在工作中有弄虚作假行为的，或已经知晓向甲方提供的任何材料有虚假信息却隐瞒不报的（其直接上级负连带责任，酌情处理）。
 13. 未经甲方事先批准同意或授权，擅自对外发表与甲方相关的评论或意见，或虽未直接发表与甲方相关的评论或意见，但由于乙方身份致使受众误以为代表甲方发表评论或意见，从而给甲方造成负面影响或者经济损失的。
 14. 在招投标中提供信息不真实，造成发标方或者甲方产生纠纷或者造成甲方损失的。
 15. 未经甲方书面同意，乙方接受其他任何单位或个人的雇用而兼职，或者有其他兼职行为（包括乙方在职期间以法人身份开立公司或入职甲方前已经开立公司；或以参股、控股、自然人股东、投资等形式参与其他公司经营管理）的。
 16. 乙方亲属或其他利益相关人受雇于甲方的竞争对手、或者自行开业生产、经营甲方的同类产品或从事甲方的同类业务，而未及时书面向甲方报告的。

（四）不服从甲方管理的严重违纪行为，包括且不限于：

1. 不服从甲方的管理（例如拒不按甲方有关部门或其上级领导的要求和指示执行工作任务，或拒不按时提交工作报告、工作周报，或拒不服从安排出差等）。
2. 不服从工作安排或岗位职位调整 3 日不到岗者（以书面通知日期为准）。
3. 违反工作流程、管理规范，经批评或指出后，仍不改正的。
4. 经甲方书面或电子邮件通知其将人事档案转移至甲方指定的委托存档机构后，满 1 个月仍未完成档案转移手续的。

-
5. 经甲方两次书面通知，要求乙方到指定医院进行病情检查，乙方拒不配合的。
 6. 乙方医疗期满，接到甲方关于进行劳动能力鉴定通知后，不按照规定时间，配合甲方到劳动能力鉴定部门进行劳动能力鉴定的。
 7. 未按甲方要求在入职 30 日内提供缴纳社会保险相关资料、因个人或其他原因造成公司无法为员工正常办理社会保险缴纳手续的。

（五） 违反工作纪律的严重行为，包括且不限于：

1. 不尊重客户的行为，包括且不限于：

- （1） 对来访客户有任何不尊重的语言及行为的。
- （2） 擅自占用客户财物的。
- （3） 被客户投诉且被查实有违规行为的。
- （4） 在工作群或者微信朋友圈等电子类通信环境下发布针对客户方某个人的评价类言语，激怒客户方的。

2. 扰乱工作秩序的行为，包括且不限于：

- （1） 在办公场所、工作场合或甲方组织的活动场合中打架斗殴的。
- （2） 侮辱、诽谤、辱骂等用言语攻击甲方员工或者甲方客户的。
- （3） 在办公场所无理取闹，或高声喧哗，或打架斗殴，及其他影响工作秩序行为的。
- （4） 严重不修边幅，不注意仪容仪表（如穿拖鞋、短裤或奇装异服上班等）的。
- （5） 未经允许在办公区随意张贴通知、海报等的。
- （6） 未办理登记手续，带非本甲方人员进入办公场所的。
- （7） 在禁火区域吸烟，或者在会议室、洽谈室、开放式办公区域或其他禁止的区域吸烟的。
- （8） 在会议室、洽谈室、办公室、开放式办公区域或其他办公区域饮酒的。
- （9） 在办公区域堆放物品堵塞消防通道，或严重影响办公秩序的。
- （10） 捏造和歪曲事实、散布谣言或以其他方式挑拨是非、煽动停工、扰乱甲方秩序的。
- （11） 工作时间做与工作无关事情（特别是有打游戏、看电影、网络购物、利用社交软件聊天，或者在公司登录有色情或其他违禁内容网站等恶劣行为，或者在公司发生了有违一般社会道德伦理的行为）的。
- （12） 工作中，有贪污、盗窃、欺诈、暴力、恐吓、侮辱、诽谤、嬉戏、娱乐等行为的，或者因上述行为扰乱工作秩序行为的。

（六） 其他严重违纪行为，包括且不限于：

-
1. 被甲方内部员工书面投诉两次及以上或被外部客户书面投诉 1 次及以上的。
 2. 因违法、违纪或者违反公司相关规定，违背公司文化等行为受到两次公司级通报或三次部门级通报的：
 - （1） 公司级通报：由集团职能部门发布的有关员工违规违法或失职行为的通报；
 - （2） 部门级通报：由部门上报人力部门审批，经批准后在部门范围内发布的有关员工违规违法或失职行为的通报，两次部门级通报等同于一次公司级通报；对部门集体发出的通报，视为对部门直接领导进行的通报。
 3. 未经甲方书面批准，在其他单位或个人处兼职的。
 4. 违反国家计划生育政策的。
 5. 被依法追究刑事责任、行政处罚、收容教育等违法违纪行为的。
 6. 有吸毒、斗殴、酗酒等劣迹，或有违法违纪经历、犯罪前科，或处于刑罚期间，或正在接受刑事调查，或有拒绝履行法律给付义务和拒不履行赡养、扶养、抚养义务等情形的。
 7. 违背社会道德或公序良俗，与甲方所倡导的价值理念、企业文化相悖或影响甲方声誉的。
 8. 违反国家法律、法规和其他规范性法律文件包括但不限于以下行为，对于任何涉嫌刑事犯罪行为，甲方可依法将乙方送交司法机关处理。：
 - （1） 违反《中华人民共和国刑法》、《反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等，有收受商业贿赂、行贿职务侵占、商业欺诈及其他不正当商业行为的。
 - （2） 违反《中华人民共和国海关法》、《中华人民共和国进出口关税条例》、《海关行政处罚实施条例》等，不服从海关的监督管理，为了不正当的利益，通过各种方式运送法律禁止或限制进出境的。
 - （3） 违反中华人民共和国的税法，及相关法律法规和其他规范性法律文件的要求，接受他人虚开、伪造、非法买卖增值税专用发票等偷税、漏税等违法犯罪行为。
 - （4） 违反中华人民共和国的法律、法规及其他规范性法律文件的要求，参与、参加邪教、非法组织等活动，或者传播邪教言论、行为等。
 - （5） 在职期间未做到谨慎防范利益冲突，包括但不限于客户与公司之间的利益冲突、不同客户之间的利益冲突和个人及亲朋好友与公司之间的利益冲突等。未坚持“客户利益优先”原则和“三公”原则，在职期间从事任何与公司存在利益冲突的活动，直接或间接投资于与公司业务存在竞争关系的企业，利用本人或亲属、朋友的关联企业与公司进行交易等。遇重大利益冲突，未立即上报公司相关管理部门等行为。
 9. 被银行系统、工商系统等政府机构或金融机构列入不良信用记录或黑名单的。

-
10. 自己或与客户在任何色情场所消费的。
 11. 在甲方其他规章制度中被规定为严重违反公司规章制度的行为。
 12. 其他严重违反甲方规章制度或者按照一般判断与公司价值取向有严重不符行为的。

第三十七条 甲乙双方经协商一致，可以解除本合同。

第三十八条 有下列情形之一的，甲方应提前三十日以书面形式通知乙方，或额外支付乙方一个月工资后，可以解除本合同，并支付经济补偿金：

（一）乙方患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由甲方另行安排的工作的；

（二）甲方因兼并、分立、合资、转（改）制、企业转产、技术革新、经营方式调整、经营发生严重困难、防治污染搬迁、资产转移、组织机构调整、业务调整等客观情况发生重大变化，或因上述原因致使乙方的生产、工作岗位消失，合同无法履行，双方就变更合同不能达成一致的。

第三十九条 甲方符合法定条件需要裁减人员二十人以上或者裁减人员不足二十人但占甲方职工总数百分之十以上的，甲方提前三十日向工会或者全体职工说明情况，听取工会或者职工的意见，并将裁减人员方案向劳动行政部门报告后，可以裁减人员。

第四十条 乙方有下列情形之一的，甲方不能依据第三十八条、三十九条解除本合同，除《工伤保险条例》有特别规定外，也不得终止本合同：

- （一）患职业病或因工负伤并被确认丧失或部分丧失劳动能力的；
- （二）患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的；
- （三）女职工在孕期、产期、哺乳期内的；
- （四）在甲方连续工作满十五年，且距法定退休年龄不足五年的。

第四十一条 乙方解除劳动合同，除本合同其他条款另有约定的，应当提前三十日以书面形式通知甲方；在试用期内，应提前 3 天书面通知甲方。

第四十二条 有下列情形之一的，除有本条第五项情形可以不需事先通知外，乙方可以通知甲方解除本合同：

- （一）甲方不能按照合同约定支付劳动报酬或者提供劳动条件的；
- （二）未为乙方缴纳社会保险的；
- （三）甲方的规章制度违反法律、法规的规定，严重损害乙方权益的；
- （四）甲方的原因致使本合同无效的；

（五） 甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫乙方劳动，或者甲方违章指挥、强令冒险作业危及乙方人身安全的；

（六） 法律和行政法规规定的劳动者可以解除劳动合同的其他情形。

第四十三条 有下列情形之一的，本合同终止：

- （一） 本合同期满的；
- （二） 乙方开始依法享受基本养老保险待遇，或者达到法定退休年龄的；
- （三） 乙方死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的；
- （四） 甲方被依法宣告破产的，或因其他原因关闭、撤销、解散的；
- （五） 法律、行政法规规定的其他情形。

第四十四条 本合同期限届满前，双方应提前 40 日就是否续订劳动合同表明意向。若一方或双方无续约意向的，应于劳动合同期满前 30 日以书面形式通知对方，办理终止合同手续；双方未提前通知的，以乙方上月工资为标准，每推迟一日，向对方支付一日工资的赔偿金。经双方经协商同意续订合同的，应于合同期满前办理续订劳动合同手续；否则，即为造成未续签合同的责任方向对方提出终止意向。任何一方提出终止意向，双方应于合同期满时办理终止手续。如因乙方原因未在合同终止日前即时办理完毕续签手续，则视为乙方提出终止劳动合同。

第四十五条 有下列情形之一的，甲方可以暂缓办理工作交接和离职手续，乙方最后一次的工资将于下述情况消失后结算：

- （一） 给甲方造成经济损失未处理完毕的。
- （二） 被有关国家机关依法审查尚未结案的。
- （三） 与甲方就出资培训等有专项协议，服务期未满且未按照约定承担违约责任的。
- （四） 乙方需进行离职审计的。
- （五） 因乙方原因未完成工作移交的。
- （六） 员工离职，公司书面通知员工前来办理离职结算及领取工资，但员工未来的。
- （七） 员工有侵占公司、客户财物行为的，或有侵占嫌疑正在调查的。

第四十六条 甲方应在解除或终止本合同时，为乙方出具解除或终止劳动合同的证明，乙方应向甲方提供档案和社会保险关系转移去向，自乙方提供转移去向之日起 15 日内为乙方办理档案和社会保险关系转移手续。

八、 经济补偿与赔偿

第四十七条 甲方违反国家规定及本合同约定解除本合同或甲方原因致使本合同无效，给乙方造成损失的，其经济补偿及赔偿费的支付标准按国家和地方有关规定执行。

第四十八条 因乙方在职期间的言行、或离职后的言行给甲方造成经济损失，乙方离职时应承担经济赔偿责任，否则甲方有向乙方追偿的权利。

第四十九条 乙方违反国家规定、本合同及相关专项协议约定解除本合同，或乙方原因致使本合同无效，或乙方隐瞒事实，于本合同期限内其他用人单位兼职，愿意赔偿甲方的下列损失：

- （一） 甲方招接收或录用乙方所支付的费用；
- （二） 甲方为乙方支付的培训费用；
- （三） 对生产、经营或工作造成的经济损失；
- （四） 根据本合同及相关专项协议约定或国家及地方的相关规定，可由用人单位获得的其他赔偿费用。

第五十条 本合同期限内，甲方出资对乙方进行培训的，在服务期限届满前，乙方离职的，应承担赔偿责任，具体赔偿方法依据《培训服务协议》和国家有关规定执行。

九、 保密条款

第五十一条 甲方全体员工均有保守商业秘密的义务。特别是在对外宣传、产品展示、推销、参观公司、商务谈判等方面，要严守商业秘密。

甲方的商业秘密是指不为公众所知悉，能为甲方带来经济利益，具有实用性，并经甲方采取保密措施的技术信息和经营信息。包括但不限于以下内容：

- （一） 甲方重大决策中的秘密事项及甲方尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策；
- （二） 甲方内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报告、重要会议记录及相关凭证；
- （三） 甲方财务预、决算报告及各类财务报表、统计报表；
- （四） 甲方产品销售情报、服务情报、产品客户情报及相关资料和信息；
- （五） 甲方人员资料、人事档案、工资、内外部人员通讯录等资料及信息；
- （六） 甲方所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息，如设计方案和图纸，技术数据，制作方法，管理诀窍，招标、投标中的标底和标书内容等；
- （七） 甲方现有的以及正在开发构思中的：产品设计、技术方案、工程设计、电路设计、制造方法、工艺流程、技术指标、计算机软件、数据库、研究开发记录、技术报告、检测报告、实验数据、试验结果、图纸、样品、样机、模型、操作手册、函电、关键性算法、经验公式、源程序、目标程序及技术文档等；
- （八） 甲方现有的、以及正在开发或者构想之中的服务项目的信息和资料；
- （九） 甲方现有的或者正在开发之中的质量管理方法、定价方法、销售方法等业务活动方法；

(十) 甲方的市场营销计划、市场占有情况、产品的社会购买力情况、产品的区域性分布情况、产品开发计划、财务状况、广告计划、原材料价格、投资计划、内部业务规程以及销售渠道、供应商、经销商和客户的名单等业务活动信息;

(十一) 其它应当保密的信息。

第五十二条 乙方做出的所有职务成果, 应按甲方所要求的形式首先向甲方报告, 职务成果的所有知识产权归甲方所有。

乙方不得以任何形式将甲方的知识产权据为己有, 不得私自或以个人名义转让他人, 如有违反则属于严重违反甲方规章制度的行为。乙方退休、离职、调离时, 不得以任何形式带走甲方所有的知识产权。

业务部门申请国内外专利、国内外注册商标、进行计算机软件著作权登记及技术贸易等, 均应以甲方的名义进行。

(一) 乙方的职务成果包括但不限于:

1. 发明或者设计在国内和国外申请专利的权利;
2. 计算机软件、商标、标识设计和广告设计的著作权;
3. 对商业秘密的权利, 对商品名称和商标的专用权等。

(二) 乙方取得职务成果的附随义务

乙方取得职务成果的, 应提供一切必要的信息和采取所需的一切法律行为, 包括申请、注册、登记等, 以确保公司取得和行使上述职务成果的知识产权。

(三) 乙方取得非职务成果的申明义务

1. 乙方在公司任职期间所完成的发明创造、作品、计算机软件、商业秘密等研究开发成果, 乙方主张由其本人享有知识产权的, 应当及时向甲方书面申明并负责承担证明责任。若乙方无法充分证明该研究开发成果属于非职务成果的, 则应视为职务成果。
2. 甲方根据乙方举证确认确属非职务成果的, 乙方在以下情况下应将该研究、开发成果以甲方认为适当的价格转让给公司:
 - (1) 研究、开发成果与公司的业务密切相关;
 - (2) 研究、开发成果是在职务成果的基础上形成的。
3. 乙方没有申明的, 或乙方在甲方核实时无法证实其是非职务成果的, 推定其属于职务成果, 甲方可以使用这些成果进行生产、经营或者向第三方转让。即使日后证明实际上是非职务成果的, 乙方也同意甲方有权无偿使用该成果。

(四) 甲乙双方同意,对于乙方在甲方工作期间并未使用甲方的物质技术条件(包括但不限于资金、专用设备、未公开的专门信息、商业秘密或者其他资源),且完全用自己的业余时间完成的研究、开发成果的有关权利,属于乙方自己。不过,乙方同意在以下情况下,将该研究、开发成果以乙方认为适当的价格转让给甲方:

1. 研究、开发成果同甲方的业务密切相关;
2. 研究、开发成果是在职务开发成果的基础上形成的。

第五十三条 乙方在甲方任职期间,保证严格保守第五十七条和第五十八条所列全部秘密,愿承担下列义务:

- (一) 不得使他人获得、使用或计划使用这些信息;
- (二) 不得直接或间接向甲方内部未获授权的人员泄露这些信息;
- (三) 不得为自己利益使用或计划使用这些信息;
- (四) 不得擅自复制或披露包含甲方商业秘密的文件或文件副本;
- (五) 乙方对涉及保密范围内的资料有妥善保管义务,不得丢失、损坏;
- (六) 未经许可,不得将涉及保密范围内的资料携出甲方工作场所;
- (七) 不得在外兼职使用甲方的保密技术,或在其他聘用公司从事生产甲方同类产品;
- (八) 不直接地或者间接地从事(包括但不限于投资等)同甲方业务具有竞争性的业务,不同时接受甲方竞争对手的聘用,不向甲方竞争对手提供(无论是直接的或者间接的)咨询性、顾问性服务,不唆使甲方的任何其他职工接受外界聘用;
- (九) 不得擅自使用任何属于他人的商业秘密信息,亦不得擅自实施可能侵犯他人知识产权的行为。

第五十四条 乙方在本合同履行期间和本合同解除、终止之后,对于属于甲方的或者虽属于他人但甲方承诺有保密义务的商业秘密信息,除履行自己在甲方的职务需要或者执行国家法律的规定外,未经甲方书面同意,不得采用发送、出版或其他任何方式泄露给任何第三方(包括按照保密制度的规定不得知悉该项秘密的甲方其他职员),或为其它目的而加以非法使用(包括但不限于复印、转移),无论这些商业秘密信息是不是由乙方本人开发出来的。

第五十五条 当本合同解除或终止时,乙方应立即向甲方移交所有自己掌握和留有的,包含有职务开发中商业秘密的文档、记录、笔记、提纲、数据、源程序、目标程序、模型、样品以及任何其他相关材料,并办妥有关手续。

第五十六条 乙方在本合同解除或终止后应严密地保守自己在甲方任职期间所了解的甲方的商业秘密。

第五十七条 乙方保证在离开甲方 2 年内，不得到与甲方或甲方的关联单位（甲方控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员直接或者间接控制的企业）生产或者经营同类产品、从事同类业务的有竞争关系的其他用人单位工作，或者自己开业生产或者经营同类产品、从事同类业务。

竞业限制义务尚未履行前，甲方应向乙方送达《启动竞业限制通知书》，并在竞业限制期限内按乙方在劳动合同解除或者终止前十二个月平均工资的 30% 的标准，按月向乙方支付经济补偿；如果乙方未收到甲方启动竞业限制通知书，则表明甲方放弃对乙方竞业限制的要求，乙方的竞业限制义务免除，甲方也无需向乙方支付竞业限制经济补偿金。

如果乙方违反了本条约定，应当全部退还甲方已支付的经济补偿金，并按 2 年竞业限制期限内甲方应支付乙方经济补偿金的五倍，向甲方支付违约金，且应不低于乙方因违约行为获得的各项收入的总和。甲方同时可要求乙方立即终止违约行为、与有竞争关系的单位解除劳动或劳务关系，并承担相应的法律责任。甲方没有按上述约定向乙方支付补偿费的，本条约定失效，乙方不履行本条约定。

第五十八条 甲方在乙方离职后启动竞业限制的，应按本合同第六十三条的约定支付经济补偿金。如果甲方在竞业限制期限内停止支付经济补偿金的，则表示甲方终止对乙方主张竞业限制的权利，乙方自甲方停止支付经济补偿金的当月起不再履行竞业限制义务。

第五十九条 甲乙任何一方违反上述保密条款的，给对方造成经济损失的，须按损失额予以赔偿。

十、 当事人约定的其他内容

第六十条 乙方离职，应按甲方指定的时间及要求办理完毕如下离职手续：

- （一） 乙方应按甲方的要求向指定人员及时办理工作交接手续，交接工作的内容包括但不限于：乙方所经手、掌握或者保管的属于甲方或应归还给甲方的文档、资料及其他一切可予以移转或告知甲方的工作资源等。
- （二） 乙方向甲方有关部门交接财物，包括：完好归还使用的甲方的办公用品、文件、设备等资产；完整移交载有甲方重要信息的资料；协助甲方清理双方之间的债权、债务等；
- （三） 需要进行离职审计的，乙方必须根据甲方的有关规定和要求配合甲方及时进行离职审计。
- （四） 依法、依约向甲方支付赔偿金或违约金等；

(五) 应向甲方提供档案和社会保险关系转移去向。

(六) 到甲方有关部门办理调出手续。

第六十一条 甲方须在乙方离职并办理完毕离职手续后的 15 日内,为乙方办理档案与社会保险关系转移手续;出具解除或终止劳动关系的证明;在乙方办理完毕离职手续之日起的第一个工资支付日向乙方支付最后的工资、经济补偿金或赔偿金等。

第六十二条 乙方在离职时,其经手的业务尚存在后续工作的,乙方同意在离开甲方后,将无条件给予甲方必要的协助。

第六十三条 在乙方擅自离职的情况下,甲方可以按旷工与乙方解除劳动合同,并送达书面通知。乙方因自身不可抗拒的客观原因(因从事违法犯罪活动被有关机关查处的除外)而发生不能履行职务的情形,能提供合法可信书面证明的,甲方可暂时停止履行劳动合同约定的义务;如乙方已经被限制人身自由,甲方可通过向乙方提供的紧急联系人送达《中止合同通知书》的方式中止本合同约定的义务。当不可抗拒的原因结束时,乙方应立即与甲方相关部门取得联系,并正常上班,甲方可恢复履行劳动合同约定的义务。本条属于中止本合同的约定,双方可酌情确定是否另行签订《中止合同协议书》。

第六十四条 乙方在离职或擅自离职之前未与甲方办理完毕本合同约定的各种交接工作并一次性结清应付给甲方的违约金、欠款、经济赔偿的,乙方同意甲方从应支付给乙方的工资性收入及其他款项中直接抵扣。

第六十五条 乙方在进入甲方前,其与任何第三方(原单位、其他相关单位、自然人)之间所发生的一切劳动纠纷、债务纠纷、赔偿责任等,乙方承诺均由自己承担。乙方声明并保证,除已书面向甲方提供的信息外,目前不受与以前雇主或任何企业、组织或个人签订的任何协议的任何条款的限制,且乙方不会将前雇主或上述企业、组织或个人的任何保密信息透露给甲方,否则将独立承担相应的法律责任。若因前述纠纷而导致乙方的工作或甲方的社会名誉受到严重影响,则乙方即行提出辞职,本条约定即为辞职书内容,不再另行提交辞职书;甲方也可即行解除本劳动合同,并不向乙方支付经济补偿金、赔偿金。

第六十六条 乙方同意本合同(含合同附件、附录、补充或修正)中有关竞业禁止、保密、知识产权、财产及资料返还,以及违反本合同约定、相关规定等事项的经济赔偿和处罚在本合同终止或解除后继续有效。

第六十七条 本合同及其附件、附录、双方所签订的其他有关契约性文件、乙方承诺书中关于乙方为甲方服务期限的描述不一致的,双方一致同意以最晚到期的服务期限为准。

第六十八条 双方有关本合同履行、解除、终止以及其他与本合同有关事项的通知，以书面形式送达的，可以采取当面交付、邮寄送达、公告送达等方式。

乙方在本合同第 1 页所提供的乙方通信地址或家庭通信地址和联系方式如有变更，应当书面通知甲方，如因未及时通知甲方而导致联系不畅的，由乙方承担责任。

邮寄送达的，乙方同意甲方按本合同第 1 页所记载的本人通信地址或家庭通信地址送达乙方，也可发送给乙方指定的以下收件人（直系亲属）：

姓 名：姚紫维 与乙方的关系：配偶 联系电话：13260398104
通信地址：北京市,北京市,昌平区天通苑北2区
工作单位：无

该收件人或其同住成年人的签收凭证，即为向乙方送达的凭证。

第六十九条 本合同期限届满，但因存在以下任何一种情形，乙方同意将合同期限变更延长至工作任务已完成或者甲方已对此做出处理为止：

- （一） 乙方尚未完成甲方指派的工作任务（包括但不限于参加产品技术研发团队，该研发工作正处于关键时期；
- （二） 乙方正在执行甲方指派的紧急任务，尚未完成；
- （三） 因地理位置或者其他客观原因致使甲方无法指派人员与乙方办理交接手续的。
- （四） 乙方违反本条约定，应向甲方支付相当于本人离职前一个月工资的赔偿金，如上述赔偿金不足以弥补甲方损失的，乙方应按所致甲方损失的金额进行赔偿。

第七十条 乙方特别向甲方授权，同意甲方有权自行或委托第三方对下列内容进行调查：

- （一） 乙方提供的个人履历信息及相关材料（包括但不限于工作履历、收入证明、离职证明、教育学历、个人简历、婚姻及生育状况、体检证明、劳动关系状况-即是否与其他业务相关联单位存在利益关系等）的真实性；
- （二） 乙方于在职期间提供的病假证明、产假证明、报销票据及其他信息或材料的真实性；
- （三） 乙方离职后履行保密义务、竞业限制义务的相关情况；
- （四） 其他涉及乙方履行与甲方签订的劳动合同及其他协议的相关情况。

第七十一条 双方协商一致，另行前行协议作为本合同附件。

十一、 劳动争议处理及其他

第七十二条 甲乙双方因履行本合同发生争议，应尽力协商解决；协商不成的，可向法定的劳动争议调解组织申请调解；调解不成的，任何一方当事人可在法定的申请仲裁时效期内，向甲方所在地的劳动争议仲裁委员会申请仲裁。甲乙双方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的，可以自接到裁决书之日起 15 日内向人民法院提起诉讼。

第七十三条 本合同未尽事宜按有关规定执行，本合同有的条款与国家、地方法律、法规相悖的，应按国家规定执行，不影响其他条款的履行。

第七十四条 本合同自双方签字或盖章之日起生效，一式二份，双方各执一份。

甲方（签字或盖章）

乙方（手签）

签署日期：2022年03月10日

签署日期：2022年03月10日

员工保密协议

甲方：天津神州数码信息科技服务有限公司北京分公司

曹晓东

乙方：身份证号：610124199102090918 甲乙双方

基于劳动合同关系的建立，根据《劳动合同法》等法律法规，就保守企业商业秘密等事项，达成如下协议：

1. 保密范围

甲方尚未公开的发展规划、方针政策、经营决策的信息、计划、方案、指令及商业秘密；甲方财政预算、决策报告、财务报表、统计资料、财务分析报告、审计资料、银行账号；甲方的经营方法、状况和经营实力；甲方未公布的人事调动、人事任免；甲方机构的设置、编制、人员名册和统计表、奖惩材料、考核材料；甲方各级员工的个人薪金收入情况；甲方具有保密级别的文件、资料、会议记录、信件、方案、投标书、图片、电脑软件；乙方根据工作需要而可能接触的甲方客户的商业信息和商业秘密；甲方专有产品技术、新技术（包括设计方案、测试结果和记录、数据资料、计算机程序等）和售后服务技术；甲方的销售合同、销售网络、渠道等信息。

2. 权利和义务

乙方未经批准、不准复印、摘抄、泄露、扩散或传播甲方在本协议第1条中规定的商业信息、商业秘密；

乙方应妥善保管和处理甲方及其客户之机密信息资料及固定资产、如有遗失应立即报告并采取补救措施挽回损失；

甲方有义务对乙方在保守秘密，举报泄密或改进保密技术、措施、以及及时防止泄密事故、挽救损失方面成绩显著者，给予奖励。

3. 违约责任

乙方违反此协议，甲方有权解除聘用合同，如因此给甲方造成经济损失，负责甲方全部损失。

4. 协议期限

本协议约定的保密责任期限适用与双方劳动合同关系存续期间以及劳动关系终止后2年内。

5. 其他

本协议经双方签字盖章后生效，一式两份，双方各执一份。

甲方（盖章）：_____

乙方（手签）：_____

签订时间：2022年03月10日

签订时间：2022年03月10日

员工信息登记表

所属公司：天津神州数码信息科技服务有限公司北京分公司					员工编号：T00030719							
人员基本信息												
*本人姓名		曹晓东		*性别		男	*身份证号		610124199102090918			
*出生日期 (年/月/日)		1991.2.9		*民族		汉		*手机号码		17621483669		
*电子邮箱		dcr_caoxda				*政治面貌		党员				
健康状况		良好		*婚姻状况婚姻状况(未婚/已婚/离异/丧偶/其他____)				已婚				
*户口类型(城镇/农村)		农业户口		*户口所在地		陕西省,西安市,周至县哑柏镇六屯村						
*现居住地址		北京市,北京市,昌平区天通苑北2区10号楼										
其他重要信息												
*是否曾在过往公司被动离职(是/否,如是,请详细说明)						否						
*是否有家族病史、曾患有严重疾病、受伤或接受手术治疗(是/否,如是,请详细说明)						否						
*是否曾被拘留、判刑或劳动教养(是/否,如是,请详细说明)						否						
教育信息(由最高学历起,依次填写)												
*起止日期 (年/月/日-年/月/日)				*学校全称				*专业名称			*学历	
2010/9/30-2014/7/30				西安工业大学				金属材料			本科	
无				无				无			无	
工作经历(由最近一次起,依次填写,仅限参加工作之后的经历)												
*起止日期 (年/月/日-年/月/日)				*公司全称及员工人数				*职务 及下属人数		*证明人		*联系电话
2019/2/5-2021/11/30				北京中嘉信诺				无		张亚敏		13659182125
无				无				无		无		无
社会关系(限配偶、父母、子女)												
*与本人关系				*姓名				*联系电话				
配偶				姚紫维				13260398104				

特别声明

如本人在本表中填写的任何信息虚假或本人没有履行以上任何特别声明义务的,本人同意按试用期间不符合贵公司的录用条件处理,也同意贵公司按严重违反《劳动合同法》的诚实信用原则和用人单位的规章制度处理,贵公司可以与本人解除劳动合同且不支付经济补偿。

本人签名: _____

签署日期: 2022年03月10日

工资卡信息采集表	
工资卡开户行（具体到支行）：	天通苑支行
工资卡账号：	6214680090562222

《员工手册》

目录

第一章	入职、试用和转正.....	2
第二章	劳动纪律.....	4
第三章	考勤管理规定.....	9
第四章	劳动关系管理.....	18
第五章	薪酬福利.....	21
第六章	其他办公管理规定.....	22

第一章 入职、试用和转正

第一节 入职

第一条 聘用

（一）聘用原则：

1. 公平竞争，择优录用。
2. 内部优先：同等条件下优先录用内部员工。
3. 回避原则：不聘用公司员工的近亲属（包括父母、兄弟姐妹、子女、夫妻、儿媳、女婿、孙子女、外孙子女等）。

（二）选聘方式：

应聘人员需经过人力资源部和需求人员的业务部两级面试。

（三）禁止聘用以下人员：

1. 与原单位未解除或终止劳动合同的。
2. 身体状况（由公司指定的医院出具体检证明）不能胜任工作要求的。
3. 正在承担国家、省重点工程、科研项目的技术和管理工作，未经单位或主管部门同意离职的人员。
4. 由国家派出且未满轮换年限的赴疆、藏工作人员。
5. 正在从事涉及国家安全或重要机密工作的人员。
6. 有违法违纪嫌疑正在依法接受审查的人员。
7. 法律法规规定暂不能流动的特殊岗位人员。
8. 不聘用法律、法规规定不适合从事相关工作的人员；
9. 自主择业军队转业干部退役前从事后勤和装备等领域规划计划、项目审批、合同监管、价格评审、招标采购，以及军民融合和军事代表等工作的，到地方后 3 年内不得接受与原军队职务管辖业务直接相关的企业、中介机构及其他营利性组织的聘任，个人不得从事与原军队职务管辖业务直接相关的营利性活动。

如果有上述禁止聘用的情况，乙方应当主动向甲方披露上述信息，如乙方未主动披露，造成的后果由乙方承担。

第二条 报到

（一）接到公司入职通知的新员工，应按约定的时间准时报到。

（二）员工入职当日，应在指定界面上传或上交必备入职材料（提示：入职材料务必真实、准确、有效，如发现有虚假行为，公司一律不予录用；在入职后发现的，公司将按严重违纪处理，立即解除劳动合同）：

(三) 参加社保的材料:

1. 入职前已经在本地、原单位参加了养老、失业、医疗、工伤、生育保险的员工, 应提供原用人单位社会保险减员日期。
2. 入职前未曾参加过本市社会保险的员工, 请及时提交新参保材料。
3. 其他当地社保机构要求的材料。
4. 因故未能在入职当日提交社保材料的, 应于入职之日起 30 日内补交相关材料, 逾期不交或因有其他单位仍在为员工缴纳社会保险的, 属于严重违反公司规章制度的行为。

(四) 本市户口员工, 必须于转正后 1 个月内将本人的人事档案转入公司指定的档案管理机构统一保管。

第二节 试用和转正

第三条 试用期规定

(一) 员工试用期期限的约定具体见劳动合同。

(二) 员工必须在试用结束前参加新员工岗位认证培训以及新员工入模子培训。

第四条 试用期内, 员工不符合下列录用条件之一的, 公司可与之解除劳动合同:

- (一) 试用期考核或其他考核显示该人员达不到岗位绩效或者能力要求的。
- (二) 新员工岗位认证培训、入模子培训考核不合格或未在试用期满前参加培训的。
- (三) 未按甲方通知的时间到岗工作和未按甲方要求提供全部入职资料的
- (四) 未在试用期满前 15 日内提交书面的工作报告的。
- (五) 未按公司通知要求在 1 个月内将个人档案转移至指定的档案管理机构统一保管的。
- (六) 在应聘过程中、入职及正式任职期间向公司提供的任何材料(包括但不限于求职申请表、离职证明、收入证明、教育学历、个人简历、婚姻及生育状况、体检证明、劳动关系状况-即是否与其他单位存在利益关系等)有虚假成分的。
- (七) 健康状况不能保证正常工作, 或有隐瞒病史、精神病、传染病及其它影响工作的病症的。
- (八) 有虚假考勤, 提交虚假信息或工作报告等弄虚作假行为的。
- (九) 入职时与其他单位有劳动关系, 或存在与其他单位未完成工作交接和离职清算的情形, 或发现仍有其他单位在为其缴纳社会保险的。
- (十) 与其他单位发生过或正在发生仲裁、诉讼或其他纠纷, 而未主动告知公司的。
- (十一) 违反甲方的规章制度或工作流程, 致使甲方损失达 500 元(含)以上的。

(十二) 违反规章制度或工作流程 1 次及以上的。

(十三) 有旷工行为或迟到、早退累计 3 次以上的。(十四) 不能与同事形成良好合作，团队精神欠缺的。(十五) 与劳动合同约定及其他公司规章制度规定的不符合录用条件情形的。

(十六) 入职不能按照要求提供离职证明的，或者离职证明中载明的离职时间晚于本合同的开始时间的。

第五条 其他规定

试用期内有病假、事假的，试用期相应顺延；

试用期内，如果乙方的工作表现不符合录用条件的，双方一致同意在法定试用期限内，将原试用期适当延长，但不得超过法律规定的试用期最长期限。

第六条 试用期满，经考核不符合录用条件的，公司与之解除劳动合同；符合录用条件的，办理转正手续。

第二章 劳动纪律

第七条 公司天条

- (一) 不得利用职务之便谋求私利。
- (二) 不得从事第二职业。
- (三) 不泄漏商业秘密。
- (四) 工薪保密。
- (五) 不隐瞒经营管理危机、重大隐患或事故。
- (六) 不得搞拉帮结派的宗派主义。

第八条 严重违纪处罚规定

员工有下列行为之一的，为严重违反公司规章制度，公司有权解除劳动合同并不支付经济补偿：

- (一) 违反本章第七条公司天条规定之一的。
- (二) 严重违反考勤纪律的行为，包括：
 - 1. 考勤虚假行为，该行为包括且不限于：
 - (1) 托人、代人打卡或签到。
 - (2) 托人、代人使用报派工、考勤管理系统或者 CRM 系统签到、打卡，或者书面签到的。
 - (3) 使用任何软件、电子介质等手段修改本人或他人在公司指定的考勤系统中考勤数据的；
 - (4) 使用非公司授权的方式在考勤机或者移动终端打卡的，包括但不限于将胸卡信

息复制在其他媒介上进行打卡的，非本人人脸打卡的，使用各种编辑软件在移动终端打卡等行为。

- (5) 以提交虚假证明文件等欺骗方式骗取假期的。
- (6) 将考勤申请（包括但不限于：补考勤申请，考勤补款申请等）提交给不正确的审批人的。
- (7) 门卫有监督员工打卡或刷脸的职责，凡被门卫发现代人打卡或用其他手段刷脸、打卡的。
- (8) 使用移动终端打卡的，用虚拟身份，非本人手机号码或者非本人身份登录考勤打卡系统，或者让他人登录移动终端进行打卡的。
- (9) 有其他弄虚作假行为的。

2. 考勤审批人滥用审批权限，该行为包括且不限于：

- (1) 无审批权限但进行审批的。
- (2) 审批人明知考勤申请（包括但不限于：补考勤申请，考勤补款申请等）虚假但予以批准的。
- (3) 其他未严格行使审批权限的行为的。
- (4) 考勤审批人滥用审批权限致使公司经济损失达 500 元以下的，予以公司级通报处理，并由其承担公司的经济损失；致使公司经济损失达 500 元（含）以上的，属于严重失职和严重违反公司规章制度的行为，公司将与之解除劳动合同关系并不支付经济补偿，并要求其承担公司的经济损失。

3. 考勤严重缺勤，该行为包括且不限于：

- (1) 员工一个月内累计迟到、早退 5 次（含）以上，或一年内累计迟到、早退 10 次（含）以上
- (2) 连续旷工 2 个工作日（含）以上，或累计旷工 5 个工作日（含）以上的，或累计旷工 40 个小时（含）以上的。

4. 考勤管理严重失职行为：

- (1) 员工擅自不来公司上班，考勤审批人未及时通报人力资源部/平台综合管理部并配合处理的；
- (2) 由此造成的所有经济损失，由考勤审批人承担 70%，由部门承担 30%。

(三) 侵害甲方利益的严重违纪行为，包括且不限于：

- 1. 私自占用甲方、客户或同事财物 500 元以上或数额不大但影响恶劣的。
- 2. 盗窃甲方、甲方员工或者客户财物的。
- 3. 直接或间接投资于与甲方竞争企业的。
- 4. 收受任何形式的回扣或其它利益的。
- 5. 利用本人或亲属、朋友的关联企业 with 甲方进行交易的。

-
6. 跟与甲方有竞争关系或商业往来关系的个人或组织存在权利义务或关联关系,有可能导致与甲方利益冲突,但却隐瞒不报的。
 7. 介绍近亲属(父母、兄弟姐妹、子女、夫妻、儿媳、女婿、孙子女、外孙子女)入职;或有近亲属在甲方工作隐瞒不报的;或有亲属从事与本人涉及的与甲方业务有关的业务,而未主动向甲方披露备案的。
 8. 泄露甲方及其客户商业秘密信息的。
 9. 违反甲方制订的工作流程和管理规范,给甲方造成 500 元以上经济损失,或造成其他不良影响的。
 10. 有严重失职行为,导致甲方经济损失 500 元及以上或其他重大损害的。
 11. 工作中有私刻公章、歪曲事实、出具虚假工作报告或伪造其他证件、文件等行为的。
 12. 向甲方提交的任何材料中有任何虚假信息的(包括但不限于向甲方提交的身份证明、学历证明、个人履历信息等),或在工作中有弄虚作假行为的,或已经知晓向甲方提供的任何材料有虚假信息却隐瞒不报的(其直接上级负连带责任,酌情处理)。
 13. 未经甲方事先批准同意或授权,擅自对外发表与甲方相关的评论或意见,或虽未直接发表与甲方相关的评论或意见,但由于乙方身份致使受众误以为代表甲方发表评论或意见,从而给甲方造成负面影响或者造成经济损失的。
 14. 在招投标中提供信息不真实,造成发标方或者甲方产生纠纷或者造成甲方损失的。
 15. 未经甲方书面同意,乙方接受其他任何单位或个人的雇用而兼职,或者有其他兼职行为(包括乙方在职期间以法人身份开立公司或入职甲方前已经开立公司;或以参股、控股、自然人股东、投资等形式参与其他公司经营管理)的。
 16. 乙方亲属或其他利益相关人受雇于甲方的竞争对手、或者自行开业生产、经营甲方的同类产品或从事甲方的同类业务,而未及时书面向甲方报告的。

(四) 不服从甲方管理的严重违纪行为, 包括且不限于:

1. 不服从甲方的管理(例如拒不按甲方有关部门或其上级领导的要求和指示执行工作任务, 或拒不按时提交工作报告、工作周报, 或拒不服从安排出差等)。
2. 不服从工作安排或岗位职位调整 3 日不到岗者(以书面通知日期为准)。
3. 违反工作流程、管理规范, 经批评或指出后, 仍不改正的。
4. 经甲方书面或电子邮件通知其将人事档案转移至甲方指定的委托存档机构后, 满 1 个月仍未完成档案转移手续的。
5. 经甲方两次书面通知, 要求乙方到指定医院进行病情检查, 乙方据不配合的。
6. 乙方医疗期满, 接到甲方关于进行劳动能力鉴定通知后, 不按照规定时间, 配合甲方到劳动能力鉴定部门进行劳动能力鉴定的。

-
7. 未按甲方要求在入职 30 日内提供缴纳社会保险相关资料、因个人或其他原因造成公司无法为员工正常办理社会保险缴纳手续的。

（五）违反工作纪律的严重行为，包括且不限于：

1. 不尊重客户的行为，包括且不限于：
 - （1） 对来访客户有任何不尊重的语言及行为的。
 - （2） 擅自占用客户财物的。
 - （3） 被客户投诉且被查实有违规行为的。
 - （4） 在工作群或者微信朋友圈等电子类通信环境下发布针对客户方某个人的评价类言语，激怒客户方的。
2. 扰乱工作秩序的行为，包括且不限于：
 - （1） 在办公场所、工作场合或甲方组织的活动场合中打架斗殴的。
 - （2） 侮辱、诽谤、谩骂等用言语攻击甲方员工或者甲方客户的。
 - （3） 在办公场所无理取闹，或高声喧哗，或打架斗殴，及其他影响工作秩序行为的。
 - （4） 严重不修边幅，不注意仪容仪表（如穿拖鞋、短裤或奇装异服上班等）的。
 - （5） 未经允许在办公区随意张贴通知、海报等的。
 - （6） 未办理登记手续，带非本甲方人员进入办公场所的。
 - （7） 在禁火区域吸烟，或者在会议室、洽谈室、开放式办公区域或其他禁止的区域吸烟的。
 - （8） 在会议室、洽谈室、办公室、开放式办公区域或其他办公区域饮酒的
 - （9） 在办公区域堆放物品堵塞消防通道，或严重影响办公秩序的。
 - （10） 捏造和歪曲事实、散布谣言或以其他方式挑拨是非、扰乱甲方秩序的。
 - （11） 工作时间做与工作无关事情（特别是有打游戏、看电影、网络购物、利用社交软件聊天，或者在公司登录有色情或其他违禁内容网站等恶劣行为），或者在公司发生了有违一般社会道德伦理的行为）的。
 - （12） 工作中，有贪污、盗窃、欺诈、暴力、恐吓、侮辱、诽谤、嬉戏、娱乐行为的，或者因上述行为扰乱工作秩序行为的。

（六）其他严重违纪行为，包括且不限于：

1. 被甲方内部员工书面投诉两次及以上或被外部客户书面投诉 1 次及以上的。
2. 因违法、违纪或者违反公司相关规定，违背公司文化等行为受到两次公司级通报或三次部门级通报的：
 - （1） 公司级通报：由集团职能部门发布的有关员工违规违法或失职行为的通报；
 - （2） 部门级通报：由部门上报人力部门审批，经批准在部门范围内发布的有关员工违规违法或失职行为的通报，两次部门级通报等同于一次公司级通报；对部门集体发出的通报，视为对部门直接领导进行的通报。

-
3. 未经甲方书面批准，在其他单位或个人处兼职的。
 4. 违反国家计划生育政策的。
 5. 被依法追究刑事责任、收容教育的。
 6. 有吸毒、斗殴、酗酒等劣迹，或有违法违纪经历、犯罪前科，或处于刑罚期间，或正在接受刑事调查，或有拒绝履行法律给付义务和拒不履行赡养、扶养、抚养义务等情形的。
 7. 违背社会道德或公序良俗，与甲方所倡导的价值理念、企业文化相悖或影响甲方声誉的。
 8. 违反国家法律、法规和其他规范性法律文件包括但不限于以下行为，对于任何涉嫌刑事犯罪行为，甲方可依法将乙方送交司法机关处理。：
 - (1) 违反《中华人民共和国刑法》、《反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等，有收受商业贿赂、行贿职务侵占、商业欺诈及其他不正当商业行为的。
 - (2) 违反《中华人民共和国海关法》、《中华人民共和国进出口关税条例》、《海关行政处罚实施条例》等，不服从海关的监督管理，为了不正当的利益，通过各种方式运送法律禁止或限制进出境的。
 - (3) 违反中华人民共和国的税法，及相关法律法规和其他规范性法律文件的要求，接受他人虚开、伪造、非法买卖增值税专用发票等偷税、漏税等违法犯罪行为。
 - (4) 违反中华人民共和国的法律、法规及其他规范性法律文件的要求，参与、参加邪教、非法组织等活动，或者传播邪教言论、行为等。
 - (5) 在职期间未做到谨慎防范利益冲突，包括但不限于客户与公司之间的利益冲突、不同客户之间的利益冲突和个人及亲朋好友与公司之间的利益冲突等。未坚持“客户利益优先”原则和“三公”原则，在职期间从事任何与公司存在利益冲突的活动，直接或间接投资于与公司业务存在竞争关系的企业，利用本人或亲属、朋友的关联企业与公司进行交易等。遇重大利益冲突，未立即上报公司相关管理部门等行为。
 9. 被银行系统、工商系统等政府机构或金融机构列入不良信用记录或黑名单的。
 10. 自己或与客户在任何色情场所消费的。
 11. 在甲方其他规章制度中被规定为严重违反公司规章制度的行为。
 12. 其他严重违反甲方规章制度或者按照一般判断与公司价值取向有严重不符行为的。

第九条 上述公司的规定，属于员工需要遵守的劳动纪律的一部分。

第三章 考勤管理规定

第十条 考勤管理原则

（一）考勤方式管理原则

1. 公司员工上、下班分别使用门禁考勤设备打卡，报派工系统定点打卡，CRM 外勤签到，书面签到，每个人的考勤方式以公司指定的考勤方式打卡记录考勤，以最早和最晚的时间为出勤时间。
2. 员工须按公司规定上、下班时间进行打卡或签到，且必须在工作需要所指定的工作场所进行，方视为有效，打卡地点为员工居住地的视为无效打卡，按照未打卡处理。
3. 经公司抽查，如员工提供考勤情况数据不符合要求的，可要求员工配合提供书面的情况说明；如已按存疑的考勤数据核发了工薪的，员工同意将对应的工薪从发现月的月工薪里一次性扣减，待员工提供书面说明、公司认可存疑考勤数据后，再予以补发。
4. 不论员工当前使用何种考勤方式（除书面签到考勤外），公司根据管理需要，可随时通知员工变更考勤方式（包括但不限于：由其他考勤方式变更为书面签到考勤方式或者由多种考勤打卡方式减少为一种打卡考勤方式等）。
5. 在员工执行书面签到考勤方式期间，移动端打卡，门禁考勤设备打卡等设备打卡的考勤数据均无效。

（二）考勤申请的管理原则

1. 员工因公、私事不能按时上下班打打卡、打卡或签到的，应当事先通过报派工系统在规定时间内如实填写考勤说明，说明不能按时使用相应考勤方式考勤打卡的详细事由或拜访客户的详细信息，以便公司为员工核发工资，并进行不定期的抽查。经公司抽查，员工未进行说明或未按要求详细说明了，将驳回员工提交的考勤申请，按不能按时使用相应考勤方式打卡的情况核定，扣减工薪；如已按存疑的考勤数据核发了工薪的，员工同意将对应的工薪从发现月的月工薪里一次性扣减，待员工提供书面说明、公司认可存疑考勤数据后，再予以补发。员工提交的考勤申请，需经具有审批权限的领导审批后方可执行，否则视为旷工。
2. 员工因公事出差，除事先提交补考勤申请外，还应同时在公司网站“差旅计划审批系统”中提交“差旅计划申请”，差旅计划申请经批准后方可执行，否则视为旷工。
3. 员工因公、私事不能按时使用门禁考勤设备打卡，报派工系统定点打卡，书面签到，以及公司指定的考勤方式记录出勤实际情况的，并因紧急情况不能事先提交考勤

申请的，应在当日以手机短信、微信形式进行请假，经短信、微信回复批准后方可执行，事后再于最后期限之前在个人执行的“考勤管理系统”中提交补考勤申请（补考勤申请的最后期限详见各个考勤系统的提醒）。

4. 员工因公、私事不能按时使用门禁考勤设备打卡，报派工系统定点打卡，书面签到，以及公司指定的考勤方式记录出勤实际情况的，并因特殊合理原因未能及时提交考勤申请而造成扣款的，可在扣款发生后3个月内在个人执行的“考勤管理系统”中提交“考勤补款申请”，经具有审批权限的领导审批并人力资源部审核，确认无误后可进行补发。逾期未提交申请的，不再按本管理规定处理。

（三）考勤审批管理原则

1. 因公事出差一般由直接上级/派工人审核，部门总经理终审。因公事外出、因故漏打卡的审批人为直接上级/派工人。其他请休假的审批权限按本管理规定中“请假规定”执行。
2. 考勤审批权限因特殊原因不能审批的，可以授予其他人审批，被授权人对被授权事项负责。
3. 考勤审批人应善尽职责，严格按照本管理规定行使审批权限，并对审批结果负责。

（四）考勤纪律

1. 严禁考勤虚假行为，该行为包括但不限于下列情形：
 - （1） 托人、代人打卡或签到。
 - （2） 托人、代人使用报派工、考勤管理系统或者 CRM 系统签到、打卡，或者书面签到的。
 - （3） 使用任何软件、电子介质等手段修改本人或他人在公司指定的考勤系统中考勤数据的；
 - （4） 使用非公司授权的方式在考勤机或者移动终端打卡的，包括但不限于将胸卡信息复制在其他媒介上进行打卡的，非本人人脸打卡的，使用各种编辑软件在移动终端打卡等行为。
 - （5） 以提交虚假证明文件等欺骗方式骗取假期的。
 - （6） 将考勤申请（包括但不限于：补考勤申请，考勤补款申请等）提交给不正确的审批人的。
 - （7） 门卫有监督员工打卡或刷脸的职责，凡被门卫发现代人打卡或用其他手段刷脸、打卡的。
 - （8） 使用移动终端打卡的，用虚拟身份，非本人手机号码或者非本人身份登录考勤打卡系统，或者让他人登录移动终端进行打卡的。
 - （9） 有其他弄虚作假行为的。

上述行为均属于严重违反公司规章制度的行为，一经发现，公司将与之解除劳动合同关

系，并不支付经济补偿

2. 严禁考勤审批人滥用审批权限，该行为包括但不限于下列情形：

- (1) 无审批权限但进行审批的。
- (2) 审批人明知考勤申请（包括但不限于：补考勤申请，考勤补款申请等）虚假但予以批准的。
- (3) 其他未严格行使审批权限的行为的。

考勤审批人滥用审批权限致使公司经济损失达 500 元以下的，予以公司级通报处理，并由其承担公司的经济损失；致使公司经济损失达 500 元（含）以上的，属于严重失职和严重违反公司规章制度的行为，公司将与之解除劳动合同关系并不支付经济补偿，并要求其承担公司的经济损失。

3. 员工一个月内累计迟到、早退 5 次（含）以上，或一年内累计迟到、早退 10 次（含）以上，或连续旷工 2 个工作日（含）以上，或累计旷工 5 个工作日（含）以上的，或累计旷工 40 个小时（含）以上的，均属于严重违反公司规章制度的行为，公司将与之解除劳动合同关系，并不支付经济补偿。
4. 考勤统计日期为自然月，本月考勤说明应按照个人所执行的考勤系统通知日期前补齐并审批完毕，工薪系统届时自动取考勤数据进行处理。员工补考勤应按工作日进行，不得整月补考勤。

（五）如考勤方式需要变更的，应由部门及时上报人力资源及行政部，员工的考勤方式以公司指定考勤方式为准。

第十一条各类工时制度以及考勤制度

（一）标准工时制：

1. 上班时间为 9:00，下班时间为 18:00，中午休息一个小时（含就餐时间）。
2. 在客户驻场员工可以按照客户要求执行上下班时间，每天工作 8 小时。
3. 集中办公区员工必须按考勤规定在指定的考勤机、移动端登录指定的小程序或者 APP 打打卡的方式记录考勤，并以其打卡记录及考勤说明为支付工资的依据。
4. 非集中办公区的职能类员工（例如在非平台所在办事处办公的人员、在非集中办公地点办公的人员等），视当地条件购置考勤机或实行书面签到考勤，由专人负责，考勤员名单需上报人力资源部备案，并及时根据人员情况予以变更；考勤情况每月上报部门总经理签字后于次月 8 日前交人力资源部或平台综合管理部备案，以便及时与工薪系统对接。如果由于上报时间延误或填写错误，致使员工工资未能准确支付，责任由部门承担。
5. 技术类岗位员工可通过报派工系统定点打卡方式记录考勤，并以其定点打卡记录及考勤说明做为支付工资的依据。

6. 员工出差期间参照不定时工作制执行,但是仍要按照要求打卡考勤或者提前申请因出差补卡, 公司按照差旅制度在报销差旅费用时给予出差补贴。

(二) 其他工时制:

1. 不定时工作制:

(1) 个别岗位的员工由于特定工作性质的需要, 可以通过目标管理实行不定时工作制, 须提前上报公司人力资源部备案, 由公司到地方人力资源行政部门办理审批手续, 经批准后执行。

(2) 实行不定时工作制的员工, 人综合出勤情况列入管理目标的考核评价。

2. 综合计算工时制

(1) 个别岗位的员工由于特定工作性质的需要, 可以实行综合工时工作制, 须提前上报公司人力资源部备案, 由公司到地方人力资源行政部门办理审批手续, 经批准后执行。

(2) 部门根据工作需要安排员工的上、下班和休息时间, 并报人力资源部备案。公司按月综合计算员工的工作时间, 月综合工作时间原则上不超过法定月标准工作时间。

(3) 员工每月综合工作时间超过月标准工作时间的部分, 即为延长的工作时间, 公司将按有关规定支付加班工资。

(4) 员工迟到、早退的界定和扣款规则与标准工时制的规定一致。

(三) 对变更考勤管理系统的情形, 变更工时制的情形, 部门应及时上报人力资源及行政部经过批准后方可执行。

第十二条缺勤认定

(一) 迟到

1. 非技术人员实施 9:00-18:00 工作制, 在 9:00 到 10:00 间打卡的, 记为迟到; 在 9:00 到 9:30 间打卡的, 视为善意迟到 (善意迟到仍属于迟到);

[表 1 迟到扣款规则]

内容 当月迟到类型	迟到次数	是否扣款
非技术类善意迟到 (9:00:01~9:30:00间打卡)	≤3	不扣款
	>3	超过3次部分按次扣款
非技术类迟到 (9:30:01~10:00:00间打卡)	≥1	按次扣款

2. 技术类员工无善意迟到。所在项目组可按照项目要求自行设置弹性上下班时间, 技术类员工须按照报派工系统项目打卡规则要求时间打卡。如因未达到客户要求的工作时间而对公司扣款的, 公司将对应应在迟到人工工资中扣款。在弹性上班后一小时内打卡的视为迟

到。

（二）早退

非技术类员工实施 9:00-18:00 工作制，在工作时间 17:00 到 17:59 间无故离岗的记为早退，将按次扣款；技术类员工须按照客户要求时间下班打卡。如客户因工作时间对公司扣款的，公司将对应早退人工工资中扣款。在弹性下班时间前一小时内打卡的视为早退。

（三）旷工

员工有以下情形之一的，即为旷工：

1. 迟到、早退超过半小时以上的计为旷工；未经批准脱离工位半小时以上的计为旷工，旷工时间予以累计，满 8 小时为旷工 1 天。
2. 员工所执行的考勤系统中出勤表显示为“单次未打卡”的，计为旷工半天；显示为“全天未打卡”的，计为旷工一天。
3. 无正当理由不上班的。
4. 未经批准的私自休假、续假、外出、出差的。
5. 外出/出差期间上级要求返回公司却滞留不归的。
6. 未打卡或签到，且未提交书面补考勤申请、或补考勤申请未获直接领导批准的。
7. 欺骗公司而获取休假的或者有考勤虚假行为的。
8. 未按规定填写《休假申请单》、提供医院诊断证明和病休建议书（原件）而休病假的。
9. 未按规定填写《休假申请单》、提供医院证明（原件）而休产假的。
10. 未按规定填写《休假申请单》、提供结婚证（复印件）而休婚假的。
11. 拒绝上级安排的工作而任意离开工作岗位的。
12. 未请假或请假未获得批准，擅自不参加培训或者会议的。
13. 不服从调动而未按指定时间到职的。
14. 未请假或者请假、续假未履行审批手续而擅自休假的。

第十三条加班管理规定

（一）实行标准工时制和综合计算工时制的员工适用加班管理制度，实行不定时工作制的员工不适用加班管理制度。

（二）公司不提倡加班，但确因工作任务需要，可以安排员工加班。对于在休息日加班的员工给予调休，对于在平日和法定节假日加班的员工付给加班工薪。

（三）员工需在加班之前提交加班申请，经部门总经理审批后，方认可为加班。经部门总经理审批的《加班报备申请单》为确认员工加班的唯一凭证。员工自行延长工作时间，不视为加班。

（四）员工因工作需要，利用工作时间以外的时间（包括但不限于：平日上班时间以前、平日下班时间以后、休息日、法定节假日等）陪客户应酬的，不视为加班。

（五）由公司组织的或公司为员工安排的内、外部培训，如果培训时间在工作日，且延长了下班时间的，或培训时间在休息日的，均不视为加班。

（六）员工因公出差执行不定时工作制，出差期间有延长工作时间的情况，或适逢休息日、法定节假日的，不视为加班。

第十四条 请休假规定

（一）请休假管理原则

1. 员工请休假，原则上应以不影响工作为前提，事先提出申请，经批准后方可休假。
2. 请假天数不超过 3 天的，审批人为直接上级，最低权限审批人为部门经理；请假天数超过 3 天（含）的，审批人为部门总经理；如申请人是部门总经理（含）以上的，则由其直接上级领导审批。
3. 员工连续请休假超过 3 天的，需要提前两周提出书面申请，批准后方可休假。
4. 婚假、产假、哺乳假、陪产假按照员工所属公司注册地政策执行。
5. 员工请休假的应按照本规定第十条第二项规定提交申请外，还应按本条规定所列出假期的相应规定提供证明材料。

（二）法定节假日：

元旦、春节、清明节、国际劳动节、端午节、中秋节、国庆节为带薪假日，休假时间按国家规定执行。

（三）带薪年假：

1. 带薪年假的申请，三个工作日以内的审批人为其直接上级，最低权限审批人为部门经理，三个工作日以上的审批人为部门总经理，部门总经理级以上[含]的审批人为其直接上级。
2. 员工连续工作满一年的，可开始享受带薪年假；员工累计工作已满 1 年不满 10 年的，年休假 5 天；已满 10 年不满 20 年的，年休假 10 天；已满 20 年的，年休假 15 天。
3. 年假的最小休假单位为 1 小时。
4. 有年假额度的员工有事需请假，应先请休年假。年假额度用完后，方可请休事假。员工带薪年假须在公历年当年内休完，逾期因个人原因未休的，视为放弃未休年假。年假须在当自然年度休完。如有特殊情况，可以先书面申请，将年假延期到次年一月休完。

-
5. 员工入职或离职当年度年休假天数,按照在本单位工作日历天数及如下公式折算确定,折算后不足 1 整天的部分不享受年休假:(当年度在本单位工作日历天数÷365 天)×员工全年应享受的年休假天数-当年度已安排年休假天数。
 6. 员工离职时,当年年休假未休完的,可在离职前办理请假手续,将年假休完。如未主动申请的,视为放弃带薪年假。
 7. 有下列情形之一的,不享受当年年假。当年已享受带薪年假的,应将已享受部分从第二年的带薪年假中扣除:
累计工作满 1 年不满 10 年的员工,请病假累计 2 个月以上的;累计工作满 10 年不满 20 年的员工,请病假累计 3 个月以上的;累计工作满 20 年以上的员工,请病假累计 4 个月以上的。
 8. 为了保证公司正常经营管理不受影响,年假原则上不得与婚假、产假、陪产假连休。
 9. 带薪年假公司会根据生产经营情况统一安排休假,剩余年假天数由员工自行安排休假时间,公历年年内未自行安排休带薪年假的,视同放弃当公历年内的带薪年假。

(四) 婚假

1. 员工在职期间登记结婚享受婚假,婚假必须连续请休,期间含休息日和节假日。
2. 婚假需提交《休假申请单》、结婚证复印件,须经过部门经理以及事业部总经理审批,部门总经理及以上休婚假,应由其直属上级批准。
3. 员工应当自结婚登记日起一个自然年内完成休假,逾期未休假的,即为自动放弃休假权利。员工需将结婚证复印件交人力资源部/区域综合管理部备案。

(五) 产假

1. 必须递交书面申请、生育服务单/证、医院出生证明(出生证明可在产假休完后补交),产假审批人为部门总经理(部门总经理及以上员工休假,应由其直属上级批准);审批通过后将书面申请及出生证明复印件交到人力资源部/平台综合管理部。
2. 符合计划生育政策的女员工生育,凭就诊医院证明可以享受产假。除国家规定的产假(98 天)外,增加产假 30 天,共计 128 天。其中,难产、剖腹产(须提供医院证明)的增加 15 天,多胞胎生育的每多生育 1 个婴儿增加 15 天。女员工怀孕未满 4 个月流产的,享受 15 天产假;怀孕满 4 个月流产的,享受 42 天产假。
3. 违反国家计划生育政策生育的,属于严重违反公司规章制度的行为,不享受产假及其他相关待遇,并且将解除劳动关系。

(六) 产检假

1. 公司根据国家相关法律规定,产检假时间如下:
 - 1) 怀孕 28 周以前,每月 1 次,一次半天;
 - 2) 怀孕 28-36 周,每月 2 次,一次半天;

-
- 3) 怀孕 36 周，每月 4 次，一次半天，或根据医嘱检查；
 - 4) 根据个人身体状况，医嘱要求产检次数需要增加的，需提供诊断证明；
 2. 产检假如果需要在工作日进行，应如实记录考勤，工资按照正常出勤发放。
 3. 产检假在本人所执行的考勤管理系统中直接请休，超出上述规定时间的，应按照年假、事假办理请休假，补齐缺勤时间。

（七）陪产假

1. 男员工陪产假，必须递交书面申请、生育服务单/证，陪产假审批人为部门总经理（部门总经理及以上员工休假，应由其直属上级批准）；审批通过后将书面申请及生育服务单交到人力资源部/综合管理部。
2. 男员工可休陪产假 15 天，包含周末及节假日。
3. 违反国家计划生育政策生育的，属于严重违反公司规章制度的行为，不享受陪产假及其他相关待遇，并且将解除劳动关系。

（八）哺乳假

1. 女员工的婴儿不满一周岁（哺乳期）时，每天享有 2 次哺乳时间，每次 30 分钟。当天的哺乳时间可合并一次使用，不能存休。
2. 多胞胎生育的，每多哺乳一个婴儿，哺乳时间增加一倍。
3. 哺乳期内员工需申请哺乳期工作制，须提交《休假申请单》并将出生证明原件及复印件递交至集团人力资源部/平台综管部备案后，并在系统内操作哺乳期工作制，从操作哺乳期工作之日起直至孩子满一周岁止，员工将执行哺乳期工作制考勤。
4. 哺乳期工作制：哺乳期实行弹性工作制，上班时间在 9:00-10:00 之间、下班时间在 17:00-18:00 之间，累积工作时间达到 7 个小时视为正常出勤。

（九）病假

1. 员工休病假在一个工作日以内的，无需开病假证明，审批人为其直接上级，最低权限审批人为部门经理。
2. 员工休病假当月连续或累计超过一个工作日的，应有医院的诊断证明和病休建议书，并将此证明交到人力资源部/区域综合管理部，部门总经理以下人员的审批人均为部门总经理，部门总经理以上[含]的审批人为其直接上级。
3. 除急诊外，诊断证明和病休建议书应由社会保险机构指定医院出具。急诊应有区县级以上医院的急诊证明。
4. 请长期病假员工医疗期满后，员工应配合公司安排，到劳动能力鉴定部门进行劳动能力鉴定，不能从事原工作、也不能从事另行安排工作的，公司将根据国家劳动法相关管理规定与其解除劳动合同。

-
5. 上述相关的医院病假证明，如部门提出疑义，员工有义务配合部门前往公司指定医院进行复检。经公司两次书面通知，员工不予配合的，属于严重违反公司规章制度的行为，公司可与之解除劳动合同并不支付经济补偿金。

（十）丧假

1. 公司员工的父母（含配偶父母）、配偶、子女、兄弟、姐妹死亡，有 3 天丧假；祖父母、外祖父母（含配偶祖父母、外祖父母）死亡，有 2 天丧假。
2. 员工请休丧假应在“考勤管理系统”中提交申请，并注明与去世亲属的关系，经考勤管理员和直接上级审批后，方可请休。

（十一）事假：

1. 事假最小单位为 1 小时；员工一年内连续请事假不得超过 22 个工作日，累计请事假不得超过 30 个工作日，否则公司原则上不予审批。
2. 3 个工作日以内[含]的事假批准人为其直接上级，最低权限审批人为部门经理。
3. 3 个工作日以上且不超过 22 个工作日的事假：部门总经理以下人员的审批人均为部门总经理，部门总经理以上[含]的审批人为其直接上级。
4. 有特殊原因超过规定标准请事假的，审批权限自动升级，且需书面提交申请并由人力资源部总经理终审；同时，员工必须接受工资下降一级的处理。

第十五条考勤及假期工资的计发

（一）迟到和早退，每次扣当月工薪总额的 1% 。

（二）未打卡并未在规定时间内进行说明，每次扣当月工薪总额的 2% 。

（三）员工旷工的最小计算单位为 1 小时，旷工期间无工资，并额外给予经济性处罚，即旷工 1 个工作日扣当月工薪总额的 5% 。

（四）员工请事假，当月工资按下列公式计算扣款额：

1. 当月有出勤记录，按累计事假天数计算
$$\text{缺勤工资扣除额} = \text{岗位工资} \times \text{缺勤小时数} / (\text{当月实际工作日数} \times 8)$$
2. 事假的最小计算单位为 1 小时。

（五）员工休病假期间，其疾病救济费按照下列公式计算扣除额：

1. 当月累计病假天数不超过 5 个工作日的，
$$\text{缺勤工资扣除额} = \text{岗位工资} \times 30\% \times \text{缺勤小时数} / (\text{当月实际工作日数} \times 8)$$
2. 当月有出勤记录、累计病假天数高于 5 个工作日的，
$$\text{缺勤工资扣除额} = \text{岗位工资} \times 45\% \times \text{缺勤小时数} / (\text{当月实际工作日数} \times 8)$$
3. 整月因病未能出勤，
$$\text{缺勤工资扣除额} = \text{岗位工资} \times 80\%。$$
4. 按上述规定计发员工疾病救济费的金额低于地方最低工资 80% 的，按地方最低工资 80% 的标准支付。

（六）女职工产假期间，公司依照国家及地区的相关政策规定，执行生育保险相关待遇；外派人员在此期间，不发外派津贴。

（七）员工休带薪年假及婚假、丧假期间，视同于正常出勤。

第十六条考勤管理规定如有修改，员工应学习、遵守最新的考勤管理规定。

第四章 劳动关系管理

第一节 劳动合同管理

第十七条劳动合同的订立

（一）社会招聘人员

技术、职能类社会招聘人员，签订劳动合同期限为三年，试用期为三个月，其中关键岗位试用期为 6 个月，以实际签订劳动合同的约定时间为准。

营销、管理类社会招聘人员，签订劳动合同期限为三年，试用期六个月。

（二）校园英才招聘人员（指公司签约接收的应届毕业生合同期限订立方法同社会招聘人员。

第十八条辞职管理规范

（一）员工在试用期内辞职，须提前 3 日通知项目负责人，并提交离职邮件。

（二）试用期满员工提出辞职，须提前 30 日通知项目负责人，并提交离职邮件

（三）辞职员工均须在 30 日内办理完毕工作交接和离职手续。

（四）提出辞职的员工给公司造成经济损失尚未处理完毕，或者未按劳动合同承担违约责任之前，不得适用前三项规定解除劳动合同。

第十九条公司单方解除劳动合同的管理

（一）公司与员工协商一致，可以解除劳动合同。

（二）员工有下列情形之一的，公司可以随时解除劳动合同，并不支付经济补偿金：

1. 试用期内被证明不符合录用条件的（详见本手册第一章）。
2. 严重违反公司规章制度的（详见本手册第二章）。
3. 法律法规规定的其他情形。

（三）有下列情形之一的，公司可以解除本合同，但应提前三十日书面通知员工或额外支付一个月工资，同时支付经济补偿金：

1. 员工患病或非因工负伤，医疗期满不能从事原工作，也不能从事另行安排的工作的。
2. 员工不能胜任工作，经培训或调整工作岗位后，仍不能胜任的。
3. 公司或所在部门因兼并、分立、合资、转（改）制、企业转产、技术革新、经营方式调整、经营发生严重困难、防治污染搬迁、资产转移、组织机构调整、业务调整

等客观情况发生重大变化，致使合同无法履行，双方就变更劳动合同不能达成一致的。

第二十条 终止劳动合同的管理

（一）有下列情形之一的，劳动合同终止：

1. 劳动合同期满的。
2. 员工开始依法享受基本养老保险待遇或到达法定退休年龄的。
3. 员工死亡，或被人民法院宣告死亡、失踪的。
4. 公司关闭、撤销、解散的。
5. 法律、行政法规规定的其他情形。

（二）劳动合同期满的终止流程：

1. 公司提出终止劳动合同，应提前三十天书面通知员工。
2. 员工提出终止劳动合同，应当提前三十天书面通知公司。

第二十一条 员工离职的相关规定

（一）除公司与员工另有协议约定的以外，员工在与其浮动年薪/奖金/业绩提成等相对应的考核期内离职，或在利润审计和考核结束前离职的，不享受浮动年薪/奖金/业绩提成等。

（二）员工离职前应将公司所有的固定资产、办公设备、重要文件资料等交还直接上级领导或指定交接人，直接上级领导是承担员工离职物品交还的第一责任人。

（三）离职员工最后的工资，一般应在员工办结离职手续后的第一个工薪发放日支付；欠公司款项或给公司造成经济损失应予赔偿的，根据劳动合同的约定，公司可在其最后的工资等费用中扣减；员工最后的工资等费用不足以抵扣的，应当另行补足支付。有下列情形之一的，甲方可以暂缓办理工作交接和离职手续，乙方最后一次的工薪将于下述情况消失后结算：

1. 给甲方造成经济损失未处理完毕的。
2. 被有关国家机关依法审查尚未结案的。
3. 与甲方就出资培训等有专项协议，服务期未满且未按照约定承担违约责任的。
4. 乙方需进行离职审计的。
5. 因乙方原因未完成工作移交的。
6. 员工离职，公司书面通知员工前来办理离职结算及领取工资，但员工未来的。
7. 员工有侵占公司、客户财物行为的，或有侵占嫌疑正在调查的。

第二十二条 劳动合同续签规定

（一）劳动合同期限届满前 30 日，公司向员工所在部门发出劳动合同期满是否续签的邮件，部门与员工均应及时反馈意见。员工不同意续签的，或未在规定的时间内反馈意见而视为不同

意续签劳动合同的，公司应在劳动合同到期前办理完毕终止合同手续，并不支付经济补偿金；部门不同意续签的，公司应在合同到期前向员工发送《劳动合同终止通知书》，并支付经济补偿。

（二）劳动合同期限届满前，除员工或部门确认不续签的以外，必须在劳动合同到期前办理完毕续签手续，否则任何一方均可即时提出终止合同。

（三）劳动合同期满时处于三期（孕期、产期、哺乳期）的女员工，其劳动合同期限顺延至三期结束，由公司送达《劳动合同期限顺延通知书》。

第二十三条 劳动合同续签期限

续签期限原则为三年。但符合有下列条件之一，员工要求订立无固定期限劳动合同的，应当订立无固定期限劳动合同：

（一）员工在公司连续工作满十年的；

（二）在 2008 年 1 月 1 日后，非本人原因与集团公司内的用人单位连续订立二次非同一时间的固定期限劳动合同的。

第二十四条 签写要求：

（一）填写完整，包括：封皮、个人信息、合同期限、岗位、联系人有关信息、本人签名、签订日期；一式两份。

（二）外派人员与派出平台签订劳动合同，由派遣地 HR 协助办理。

（三）外派、出差、休假等人员通过快递方式签订。

第二节 员工调动管理

第二十五条 有下列情形之一的，公司可以调整员工的工作岗位：

（一）根据生产经营管理需要，员工所在法人公司或部门发生分立、合并、资产转移、场址迁移、经营结构、组织机构调整、业务项目取消等情形的。

（二）根据员工的工作表现和考核结果确认员工不胜任现职工作岗位的。

（三）员工因医疗期、产假及其他原因较长时间脱岗，导致岗位被其他员工取代的。

（四）员工因身体健康情况，不能保证正常完成现职岗位职责的。

（五）医疗期满，不能从事原工作岗位而需要另行安排工作的。

（六）三代以内旁系血亲关系和近姻亲关系，以及加入公司后成为亲属关系的，不得同时在一个部门内或一级职能部门内工作，不得从事财务、经营、人事、审计、采购、机要、业务管理等职能岗位工作，且不得在公司担任双方直接隶属于同一领导人员的职务或者有上下级领导关系的职务。

（七）员工有亲属从事与本人涉及的公司业务有关的业务的。

（八）其他原因确实需要调岗的。

因上述第三项规定调整工作岗位的，原则上其原工资水平维持不变。

第二十六条 员工申请调岗

员工试用期满后提出调岗申请，然而必须征得原部门和将调往部门领导的同意，且必须符合将调往岗位的任职资格要求。

员工申请调岗需经人力资源部审核其在原部门的工作表现和绩效；原岗位工作评估不理想者，原则上不予批准。

第二十七条 批量人员内部调动

由于部门机构调整、业务重组引起的批量人员内部流动，属于组织行为，由原部门统一为流动人员办理内部调动手续。

第二十八条 跨法人体调动

指调动到另一单位的情形，自调动之日起，原单位即与员工解除劳动合同，调入单位应当与员工签订劳动合同，劳动合同开始时间为调动时间，合同终止时间为原合同终止时间。

第二十九条 员工调动原则

（一）员工调岗后，按“岗变薪变、以岗定薪”的原则确定工资，具体参见公司薪酬制度。

（二）员工调动手续完成之前，该员工所涉及的所有人力成本仍由原部门承担。

第五章 薪酬福利

第三十条 工薪

（一）公司采取下发薪制，每月 15 日发放上个月 1 日至月末的工资。

（二）新员工起薪日为劳动合同签订的起始日期。

（三）员工病假、事假、产假及其他假期的待遇，按本手册第三章《考勤管理规定》相关规定计算。

（四）工薪以银行转帐的方式发放。

第三十一条 工薪保密原则

公司对员工工薪福利实行保密制度，员工有关工薪、奖金及与之相关的岗位级别和工资级别、社保、公积金的缴费基数等，均属保密范围，员工不得泄露。违反本规定，属于严重违反公司规章制度的行为。

第三十二条 工薪扣款

以下款项将于员工工薪中扣除：

-
- （一）考勤扣款：依据《考勤管理规定》针对员工缺勤的扣款。
 - （二）工资、奖金税款：依据国家税法代扣代缴的个人所得税。
 - （三）社会保险、公积金个人承担部分：依国家有关法律、法规，由公司代扣代缴。
 - （四）公司扣款：包括公司针对员工的经济处罚、员工向公司借款超期未还及其他扣款等。

第三十三条 职位薪酬体系

- （一）乙方工薪约定为非年薪制的，除月工资或者基本工资外，甲方将根据经营利润情况，结合乙方绩效表现或者考核成绩，酌情决定是否支付奖金，绩效工资或和者补贴。
- （二）除非双方另有约定，乙方在本人考核期内离职的，或在利润审计完成前离职的，不享受考核期内对应的奖金和浮动工薪。

第三十四条 工薪缓发

有以下情形的，工薪暂缓发放：

- （一）给甲方造成经济损失未处理完毕的。
- （二）被有关国家机关依法审查尚未结案的。
- （三）与甲方就出资培训等有专项协议，服务期未满且未按照约定承担违约责任的。
- （四）乙方需进行离职审计的。
- （五）因乙方原因未完成工作移交的。
- （六）员工离职，公司书面通知员工前来办理离职结算及领取工资，但员工未来的。
- （七）员工有侵占公司、客户财物行为的，或有侵占嫌疑正在调查的。

第三十五条 社会保险

- （一）公司按照政策要求，为员工缴纳养老、医疗、失业、工伤及生育等各项社会保险。
- （二）员工应自入职之日起 30 日内提交办理社会保险所需的全部材料，并保证公司不因员工本人或其他原因而无法为其办理社会保险。如违反本项规定，属于严重违反公司规章制度的行为，公司将与之解除劳动合同。
- （三）公司可以根据生产经营的状况，增加或减少上述自有福利项目和福利水平。其他办公管理规定。

第六章 其他办公管理规定

第三十六条 印章使用

公司印章包括但不限于公章、人名章、专用章和部门章，员工申请用章必须遵循公司印章管理制度规定的审批流程及权限，禁止伪造或变造印章及各类文件复印件、骗取或窃取加

盖印章的空白文件及其他违反公司印章管理制度或有损公司利益的行为，违者将依法按照公司规定处理，给公司造成损失的由相关责任人承担。

第三十七条 合同档案管理

“合同”是指在开展业务过程中以公司名义对外签订的各类契约性文件的总称，包括但不限于各类合同、协议、具备契约性质的备忘录、意向书等。

公司员工签署或使用合同，负有保证合同真实性、保护合同档案及按期归还合同等义务，禁止擅自复制、调换、涂改、伪造、污损、毁坏合同、擅自向外界提供、摘抄合同档案等违反公司合同档案管理制度或有损公司利益的行为，违者将根据情节轻重予以通报批评、追偿经济损失开除等处理，构成犯罪的交送公安司法机关依法追究刑事责任。

第三十八条 商号、企业标志、注册商标的使用

公司各部门应正确使用公司的商号、企业标志和注册商标，不得擅自更改字型、图案等。未经公司批准，不得授权、允许其他企业使用公司的商号、企业标志和注册商标。

第三十九条 商业秘密保护

公司全体员工均有保守商业秘密的义务。特别是在对外宣传、产品展示、推销、参观公司、商务谈判等方面，要严守商业秘密。

公司的商业秘密是指不为公众所知悉，能为公司带来经济利益，具有实用性，并经公司采取保密措施的技术信息和经营信息。包括但不限于以下内容：

1. 公司重大决策中的秘密事项及公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。
2. 公司内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报告、重要会议记录及相关凭证。
3. 公司财务预、决算报告及各类财务、统计报表。
4. 公司产品销售情报、服务情报、产品客户情报及相关资料和信息。
5. 公司人员资料、人事档案、工资、内外部人员通讯录等资料及信息。
6. 公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息，如设计方案和图纸，技术数据，制作方法，管理诀窍，招标、投标中的标底和标书内容等。
7. 公司现有的以及正在开发构思中的：产品设计、技术方案、工程设计、电路设计、制造方法、工艺流程、技术指标、计算机软件、数据库、研究开发记录、技术报告、检测报告、实验数据、试验结果、图纸、样品、样机、模型、操作手册、函电、关键性算法、经验公式、源程序、目标程序及技术文档等。
8. 公司现有的、以及正在开发或者构想之中的服务项目的信息和资料。
9. 公司现有的或者正在开发之中的质量管理方法、定价方法、销售方法等业务活动方法。

-
10. 公司的市场营销计划、市场占有情况、产品的社会购买力情况、产品的区域性分布情况、产品开发计划、财务情况、广告计划、原材料价格、投资计划、内部业务规程以及销售渠道、供应商、经销商和客户的名单等业务活动信息。
 11. 其它应当保密的信息。

第四十条知识产权

(一) 知识产权的归属

1. 公司员工执行公司职务，利用公司的物质条件所做出的发明、新设计、创作的软件及其他作品的著作权、获得的商业秘密等一切知识产权均为职务成果，均属于公司所有。
2. 员工不得以任何形式将公司的知识产权据为己有，不得私自或以个人名义转让他人，如有违反则属于严重违反公司规章制度的行为。员工离退休、离职、调离时，不得以任何形式带走公司所有的知识产权。
3. 业务部门申请国内外专利、国内外注册商标、进行计算机软件著作权登记及技术贸易等，均应以公司的名义进行。

(二) 公司员工的职务成果包括但不限于：

1. 发明或者设计在国内和国外申请专利的权利；
2. 计算机软件、商标、标识设计和广告设计的著作权；
3. 对商业秘密的权利，对商品名称和商标的专用权等。

(三) 员工取得职务成果的附随义务

公司员工取得职务成果的，应提供一切必要的信息和采取所需的一切法律行为，包括申请、注册、登记等，以确保公司取得和行使上述职务成果的知识产权。

(四) 员工取得非职务成果的申明义务

1. 公司员工在公司任职期间所完成的发明创造、作品、计算机软件、商业秘密等研究开发成果，员工主张由其本人享有知识产权的，应当及时向公司书面申明并负责承担证明责任。若员工无法充分证明该研究开发成果属于非职务成果的，则应视为职务成果。
2. 公司根据乙方举证确认确属非职务成果的，员工在以下情况下应将该研究、开发成果以公司认为适当的价格转让给公司：
 - 1) 研究、开发成果与公司的业务密切相关；
 - 2) 研究、开发成果是在职务成果的基础上形成的。
3. 员工没有申明的，或员工在公司核实时无法证实其是非职务成果的，推定其属于职务成果，公司可以使用这些成果进行生产、经营或者向第三方转让。即使日后证明实际上是非职务成果的，员工亦应同意公司有权无偿使用该成果。

第四十一条 员工的保密义务

(一) 公司全体员工均有保守商业秘密的义务，具体应承担下列义务：

1. 不使他人获得、使用或计划使用这些信息。
2. 不直接或间接向公司内部未获授权的人员泄露。
3. 不为自己利益使用或计划使用。
4. 不得擅自复制或披露包括公司商业秘密的文件或文件副本。
5. 对涉及保密范围内资料有妥善保管义务，不得丢失、损坏。
6. 未经许可，不得将涉及保密范围内资料携出工作场所。
7. 不在外兼职使用公司的保密技术，或在其他聘用公司从事生产公司同类产品。
8. 不直接地或者间接地从事（包括但不限于投资等）同公司业务具有竞争性的业务，不同时接受公司竞争对手的聘用，不向公司对手提供（无论是直接的或者间接的）咨询性、顾问性服务，不唆使公司的任何其他职工接受外界聘用。
9. 不得擅自使用任何属于他人的商业秘密信息，亦不得擅自实施可能侵犯他人知识产权的行为。

违反以上九项保密义务的，属于严重违反公司规章制度的行为。

(二) 员工在离职之后，对于属于公司的或者虽属于他人但公司承诺有保密义务的商业秘密信息，除履行自己在公司的职务需要或者执行国家法律的规定外，未经公司书面同意，不得采用发送、出版或其他任何方式泄露给任何第三方（包括按照保密制度的规定不得知悉该项秘密的公司其他职员）或为其它目的而加以非法使用（包括但不限于复印、转移），无论这些商业秘密信息是不是由员工本人开发出来的。

(三) 当员工离职时，应立即向公司移交所有自己掌握和留有的，包含有职务开发中商业秘密的文档、记录、笔记、提纲、数据、源程序、目标程序、模型、样品以及任何其他相关材料，并办妥有关手续。

(四) 员工在本合同解除或终止后应严密地保守自己在公司任职期间所了解的公司商业秘密。

(五) 员工违反保密义务，给公司造成经济损失的，应按损失额予以赔偿。

第四十二条 关于邮箱使用规范

邮箱为公司提供的有效通讯条件之一，只限于员工作为工作相关信息传输的途径，不得使用公司邮箱承载、传输非工作相关信息。如员工使用公司邮箱承载、传输非公司业务的信息，由员工本人对所承载传输信息引发的后果承担所有责任。

第四十三条 正确使用公司资产

公司资产包括有形资产（电脑、办公用品、办公设施等）和无形资产（知识产权、商业秘密、商业信誉、品牌形象等），保护这些资产是每一位员工应尽的责任。您如果发现足以导致公司财产损失、妄用、失窃的情况，应立即向保卫人员或直接上级经理报告。

禁止在办公场所或上班时间从事私人事务，及使用公司的资产或资源从事非公司的工作，违者属于严重违反公司规章制度。

天津神州数码信息科技服务有限公司北京分公司

我已知晓并同意《员工手册》中的内容。如有违反，愿意按条例规定接受处罚。

乙方（手签）：_____

日期：2022年03月10日

闲置员工考勤须知

- 1、跟据《公司报工人员考勤管理规定》：闲置员工自闲置之日起，考勤方式变为签字考勤，每工作日到员工所在平台 HR 处，按照早上 9:00、晚上 18:00 面签考勤，签到后到指定工位办公，报工状态为闲置，未按要求签到并没有书面获准请假申请者，将视同旷工并按照公司考勤相关规定处理；
- 2、如有特殊情况不能签到、签退，请假在 3 个工作日（包括所有休假）以内【含】的，需提前邮件向事业部总经理审批；若超过 3 个工作日，需人力资源总监审批加签，并将邮件事宜转发至平台签到负责人报备；
- 3、工作时间不允许随意离开工作岗位，若有事外出，需提前与项目总监或事业部总经理书面请假，领导回复后与平台签到负责人沟通说明，同时将书面资料转发 HR 备案，若不提前告知视为擅自脱岗，按旷工处理；
- 4、若因工作安排或其他原因无法签退，需在离开公司前与平台签到负责人沟通说明，否则视为旷工一天。

我已阅读《闲置员工考勤须知》，并承诺按此执行。

乙方（手签）：

日 期：2022年03月10日